Estratégia Concursos

Aula 13

SEFAZ-AL (Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual - AFTE) Contabilidade Geral - 2026 (Pós-Edital)

Autor:
Luciano Rosa, Júlio Cardozo

01 de Setembro de 2026

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Índice

1) Reservas de Lucros 3
2) Prejuízos Acumulados 26
3) Dividendos 28
4) Adiantamento para Aumento de Capital 34
5) Notas Explicativas 35
6) Lei nº. 6.404/76 - E Suas Alterações e Legislação Complementar 40
7) Questões Comentadas - Patrimônio Líquido - Parte II - Cebraspe 43
8) Lista de Questões - Patrimônio Líquido - Parte II - Cebraspe 58

RESERVAS DE LUCROS

As reservas de lucros são retenções de parcelas provenientes de ganhos do período, com o objetivo de **preservar o Patrimônio Líquido de uma sociedade**, e posterior destinação. São, em suma, lucros que a empresa não entrega aos acionistas, mas guarda para si, seja para investir em projetos, seja para resguardar o capital social.

Segundo a Lei das SA:

> Artigo 182, §4º Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia.

Ao final do exercício social as contas de resultado (receitas e despesas) são zeradas. O saldo, lucro ou prejuízo, é transferido para o PL. No PL, podemos ter quatro destinações:

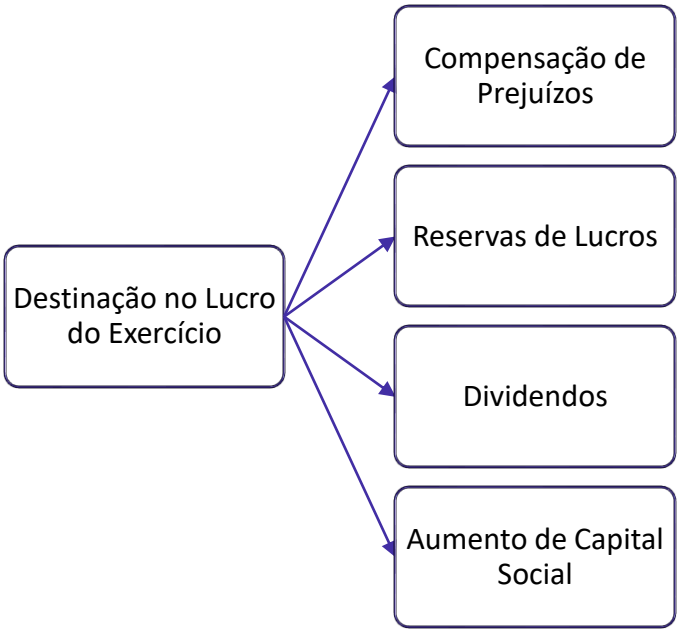
1) Compensação de prejuízos acumulados (prioridade)

2) Dividendos (para os sócios);

3) Reservas de lucros;

4) Aumento do capital social.

Esquematizemos:



Assim, se a empresa tem receitas de 2.000, despesas de 1.000, terá um lucro de 1.000 (2.000 – 1.000). Esse lucro pode ser distribuído para os sócios, para aumento do CS ou pode ir para reserva de lucros (se atendidos os requisitos legais).

Com a alteração da lei das S.A **a conta antigamente denominadas lucros ou prejuízos acumulados passa a ser denominada prejuízos acumulados**, ou seja, haverá de existir uma destinação para este lucro, não podendo ficar em conta específica do PL. Isso não quer dizer que a conta de Lucros Acumulados não existe mais, tenha cuidado.

Sobrando algo na conta lucros acumulados, devem ser pagos **dividendos adicionais.**

A seguir, uma questão:

(Transpetro/Contador/2018) Uma sociedade anônima de grande porte e capital fechado, ao levantar o Balanço Patrimonial, comprovou, feitos todos os registros contábeis da destinação do lucro do exercício, a existência de um saldo credor remanescente, na conta de Lucros Acumulados.

Nesse contexto, e exclusivamente de acordo com as determinações da Lei das sociedades anônimas, para tais situações, esse saldo remanescente apurado deve ser

(A) destinado para uma reserva especial

(B) destinado para reserva de contingências

(C) distribuído como dividendo

(D) distribuído como juros sobre capital próprio

(E) transferido para retenção de lucros

Comentários:

Uma vez que todos os registros contábeis da destinação do lucro foram realizados, devemos destinar o excesso como dividendos adicionais. O gabarito é, portanto, letra c.

As reservas de lucros hoje existentes são as seguintes:

- Reserva legal
- Reservas estatutárias
- Reservas para contingências
- Reservas de incentivos fiscais
- Reservas de retenção de lucros
- Reserva de lucros a realizar
- Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos
- Reserva de prêmio na emissão de debêntures

Observemos um quesito:

(Auditor Fiscal da Receita Federal/2014) No tratamento contábil das contas de Reservas, são classificadas como Reservas de Lucros as:

a) Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios e a Reserva Legal.

b) Reserva para Contingências e a Reserva de incentivos Fiscais.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

c) Reserva de Lucros para Expansão e a Reserva de Ágio na emissão de Ações.

d) Reserva de Contingência e a Reserva de Reavaliação de Ativos de Coligadas.

e) Reserva Especial de Ágio na Incorporação e a Reserva Legal.

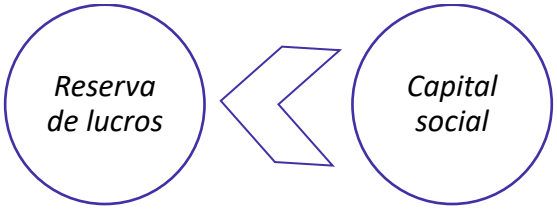
Comentários:

Como acabamos de salientar, o nosso gabarito é a letra B!

Existe um limite máximo para essas reservas, o qual precisamos conhecer:

> **Art. 199**. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a assembleia deliberará sobre aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007)

A Lei 12.973/2014, art. 31, parágrafo 4, incluiu, entre as reservas acima, a reserva específica de prêmio de debêntures. Assim, gravemos:



Exceções: reserva de incentivos fiscais, reserva de contingência, lucros a realizar, prêmio na emissão de debêntures.

Isso equivale a dizer:



Na verdade, podemos dizer que é menor ou igual, pois se for igual não há ultrapassagem.

Para a sua prova, grave que os LEÕES têm que ser MENOR DO QUE O CAPITAL SOCIAL!

L egal
E statutária
O rçamentária
Es pecialpara dividendos não distribuídos

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

A seguir, uma questão:

(Auditor Júnior/Petrobras/2018) De acordo com a Lei das sociedades por ações, os saldos das reservas de lucros, constituídas com a destinação de parte dos lucros dos exercícios, têm um limite máximo. Atingido esse limite, a assembleia da companhia deliberará sobre a aplicação do excesso que for apurado na integralização de capital, no aumento de capital ou na sua distribuição na forma de dividendos.

Nesse contexto, feitos os registros contábeis da distribuição do lucro, em reais, o contador apurou a seguinte composição do patrimônio líquido:

Capital social	2.000.000,00
Reserva legal	390.000,00
Reserva para contingências	330.000,00
Reserva de Retenção de Lucros	1.750.000,00
Reserva Estatutária	300.000,00
Reserva de Lucros a Realizar	600.000,00

Considerando-se apenas informações recebidas e as determinações da Lei das sociedades por ações sobre o limite máximo permitido, para o montante de lucros retidos nas contas das reservas de lucros, o valor que excede esse limite, em reais, é de

(A) 0 (zero)

(B) 380.000,00

(C) 440.000,00

(D) 650.000,00

(E) 770.000,00

Comentários:

Entram para o limite:

Reserva legal	R$ 390.000,00
Reserva de Retenção de Lucros	R$ 1.750.000,00
Reserva Estatutária	R$ 300.000,00
	R$ 2.440.000,00

Excesso: 2.440.000 – 2.000.000 = 440.000,00.

O gabarito é letra c.

Falemos agora sobre cada uma dessas reservas:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Reserva Legal

Segundo a lei das S/A´s:

> **Art. 193.** Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.
>
> § 1º A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social.
>
> § 2º A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.

Esquematizemos:

Reserva legal → 5% do LLE → Limitado a 20% do capital social.

Trata-se a reserva legal da **única reserva de constituição obrigatória para a empresa**.

Vejam a sua finalidade: manter a integridade do capital social.

Limite! Mas, professores, por que há limitação, se a finalidade da reserva legal é manter a integridade do capital social? Não é correto dizer que quanto "mais reserva legal melhor"? A explicação é que **não podemos constituir reservas indefinidamente**, a ponto de prejudicar os acionistas minoritários, eis o motivo de a Lei 6.404/76 impor um limite.

Saber também da sua utilização é também extremamente importante para concursos: somente poderá ser utilizada para **compensar prejuízos** ou **aumentar o capital social**.

Existe também um limite facultativo para a constituição da reserva legal, qual seja, quando ela, somada às reservas de capital, atingir o montante de 30% do capital social. Se esse limite a empresa, PODE DEIXAR DE DESTINAR VALORES PARA A RESERVA LEGAL.

Mas no limite obrigatório, o montante da reserva legal está limitado a 20% do capital social subscrito ou 20% do capital realizado?

Capital Subscrito ou Realizado para o Limite?

Atenção! Para o cálculo da reserva legal, as bancas consideram o capital realizado, isto é capital social – capital social a integralizar.

Reserva legal → Base de cálculo:

Capital social

(-) Capital a integralizar

(=) Capital integralizado ← Usar este valor!

Utilizar este valor para ambos os limites (obrigatório e facultativo).

Reserva Legal x Prejuízo Acumulado

Por fim, falemos sobre um outro ponto importante, qual seja, a **relação entre a reserva legal e o prejuízo acumulado existente.**

O IR, as participações e as reservas devem ser calculados sobre o lucro. Mas, **não há lucro se a empresa tem prejuízos acumulados**.

Vamos imaginar uma empresa formada há 5 anos com capital, já devidamente integralizado, de 100.000.000. Nos primeiros 4 anos, acumulou prejuízos de 10.000.000. No último ano, apurou lucro de 3.000.000.

Se a empresa distribuir dividendos ou pagar participação com base no resultado do último ano, sem descontar os prejuízos acumulados, ela não estará distribuindo lucro; estará distribuindo capital. Isto leva a crer em dissolução disfarçada da empresa.

Primeiro, ela deve gerar lucro suficiente para cobrir o prejuízo e recompor o capital social. Só depois ela apresentará lucro, e aí poderá atender seus compromissos com dividendos, participações e reservas.

Vamos olhar o PL da empresa acima logo após apurar o lucro do exercício de 3.000.000 (antes de IR e participações):

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	100.000.000
Prejuízo acumulado	(10.000.000)
Lucro do exercício	3.000.000
Total do Patrimônio Líquido	93.000.000

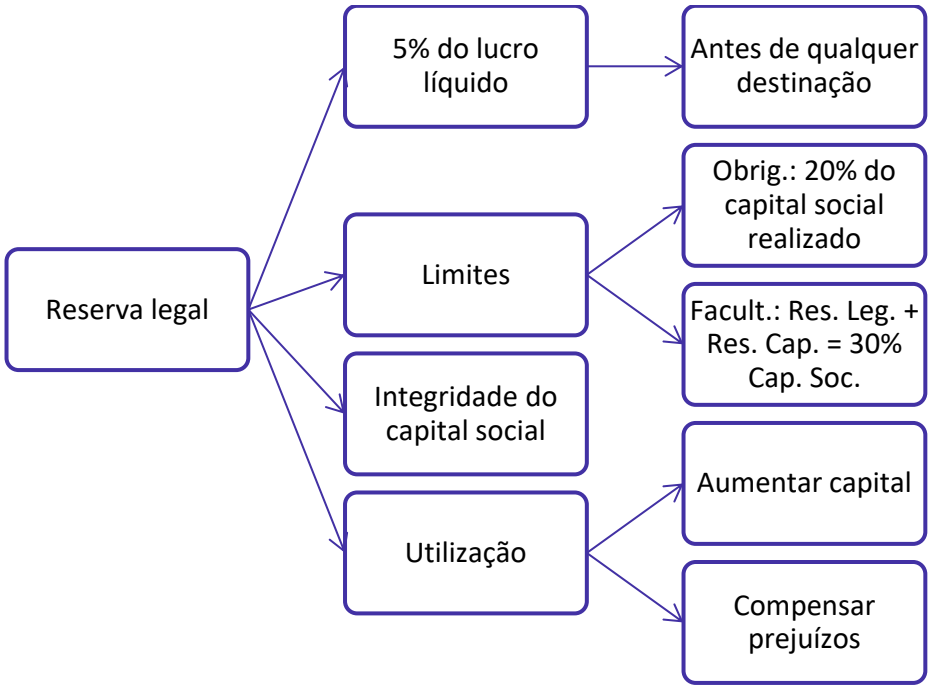
Os sócios investiram 100 milhões, e estão com 93 milhões. Como se pode falar em lucro nesta situação? Os 3.000.000 do último exercício reduziram o prejuízo dos acionistas. Mas não há lucro para ter participações, pelo contrário, a empresa ainda apresenta um prejuízo acumulado de 7 milhões.

E quanto à reserva legal? Não poderíamos calcular 5% do lucro e constituir reserva legal?

Ainda não. A reserva legal destina-se a garantir a integridade do capital social (tanto que só pode ser usada para cobrir prejuízos ou para ser incorporada ao capital).

Assim, **se há prejuízo, não há sentido em constituir a reserva legal**. O capital já está afetado, e a reserva legal, se houvesse, deveria ser usada para compensar prejuízos.

Portanto, se há prejuízos acumulados, o lucro do exercício deve ser destinado a cobrir o prejuízo, sem qualquer participação ou destinação. Então, vamos esquematizar?



Agora, uma questão:

Capital social	R$ 500.000
Reserva legal	R$ 50.000
Reserva de alienação de bônus de subscrição	R$ 110.000
Reserva para contingência	R$ 55.000
Lucro líquido no encerramento do exercício	R$ 400.000.

Considere que os dados acima se referem à composição do patrimônio líquido de uma companhia, em 31/12/2013. Com base nesses dados, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 6.404/1976.

(Contador/CADE/2014) A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal a partir do exercício em vigor.

Comentários:

O lucro líquido apurado foi de R$ 400.000,00, portanto, deve ser destinado 5% para reserva legal, ou seja, R$ 20.000,00. Essa é a regra. Agora vamos ver os limites.

Limite obrigatório: 20% do capital social: 500.000 x 20% = 100.000,00

Este valor ainda não foi atingido, pois temos R$ 50.000,00 e constituiríamos mais R$ 20.000,00.

Limite facultativo: 30 % x capital social = 150.000,00.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Reserva legal + Reserva de capital = 110.000,00 + 50.000,00 = 160.000,00.

Portanto, já alcançamos o limite facultativo e não mais é obrigatória a constituição de reserva legal.

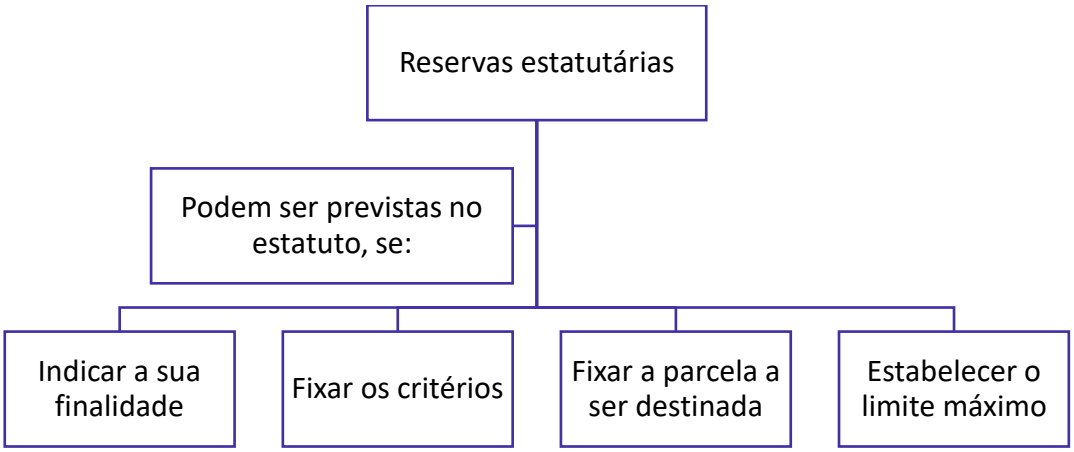
O gabarito está, portanto, correto.

Reservas Estatutárias

As reservas estatutárias são reservas constituídas com base no lucro líquido da companhia. E devem estar previstas no **estatuto.** Segundo a LSA:

> **Art. 194**. O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma:
>
> I - indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade;
>
> II - fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição;
>
> III - estabeleça o limite máximo da reserva.

Esquematizemos:



Vejamos como foi cobrado:

(Analista/TRF 2/2017) A empresa Nossa Ltda. encerrou o exercício de 2016 com um lucro significante e destinará parte do lucro para a reserva estatutária. Sobre esta reserva, a Lei nº 6.404/76 diz que o estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma:

I. Indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade.

II. Fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição.

III. Estabeleça o limite máximo da reserva, que deve respeitar 1% do lucro líquido apurado.

Considerando a Lei nº 6.404/76, estão corretas as afirmativas

a) I, II e III.

b) I e II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

Comentários:

Não há esse limite de 1%, dito no item III. Portanto, apenas I e II estão corretas. O gabarito é letra b.

(Analista/MPU/2015) Um dos requisitos para a criação de reservas estatutárias é o estabelecimento de um limite máximo de valor.

Comentários:

Como acabamos de salientar, o item está correto!

Reserva De Contingências

A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em **exercício futuro**, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado (LSA, art. 195).

A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva (LSA, art. 195, §1º).

A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda (LSA, art. 195, §2º).

O termo contingência, em contabilidade, quando usada sem nenhuma qualificação (como ativa ou passiva), é usado para se referir a problema previsto, sobre o qual existe dúvida acerca de sua ocorrência.

As reservas de contingências, especificamente, objetivam salvaguardar o capital social, de modo que se posteriormente algo acontecer, decorrente de perda julgada provável cujo valor possa ser estimado, a companhia esteja preparada.

Exemplo extraído do Manual de Contabilidade Societária – FIPECAFI (pág. 387):

Podem ser constituídas reservas de contingências para:

- Geadas ou secas, que podem atingir empresas com plantações, criações ou estoques nessas áreas, ou ainda as que dependem desses produtos para suas operações, como no caso de empresas comerciais ou industriais que utilizem tais produtos como matérias-primas em seu processo produtivo.

- Cheias, inundações e outros fenômenos naturais que podem ocorrer ciclicamente nas áreas onde se localizam estoques ou instalações da empresa, gerando prejuízos efetivos por perdas de bens, por paralisação temporária das operações.

Suponhamos que tal perda provável possa ser estimada em um montante de R$ 100.000,00.

A empresa, então, lançará:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

D – Lucros acumulados 100.000,00

C – Reserva para contingências 100.000,00

Razonetes:

Lucros acumulados (PL)	
100.000,00	

Reservas para contingências (PL)	
	100.000,00

Se essa perda vier realmente ocorrer, havendo um prejuízo no exercício subsequente no montante de R$ 100.000,00, o patrimônio líquido ficará da seguinte forma:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	1.000.000.000
Reserva para contingências	100.000,00
Prejuízos acumulados	(100.000,00)
Total do Patrimônio Líquido	1.000.000,00

Veja que a reserva para contingências realmente salvou o nosso capital social. Se não tivéssemos constituído a reserva a empresa ficaria com um PL de 900.000,00 (1 milhão – 100.000). Entretanto, como houve a prudente constituição, o capital social permanecerá intacto.

O lançamento de compensação da reserva com o Prejuízo é:

D –Reserva para contingências 100.000,00

C – Lucros/Prejuízos acumulados 100.000,00

Razonetes:

Prejuízos acumulados (PL)	
100.000,00	100.000,00

Reservas para contingências (PL)	
100.000,00	100.000,00

Importante distinção é a que devemos fazer entre a **reserva para contingências** da **provisão para contingências**.

Uma excelente explicação sobre a diferença está nesta nota explicativa da CVM:

> "Com o objetivo de dissipar eventuais dúvidas quanto à aplicabilidade da constituição de reservas ou de provisão para contingências, estabelecemos a seguir as características de cada uma. Os principais fundamentos para constituição da reserva para contingência são:
>
> a) Dar cobertura a perdas ou prejuízos potenciais (extraordinários, não repetitivos) ainda não incorridos, mediante segregação de parcela de lucros que seria distribuída como dividendo;

b) Ocorrendo ou não o evento esperado, a parcela constituída será, em exercício futuro, revertida para lucros acumulados, integrando a base de cálculo para efeito de pagamento do dividendo e a perda, de fato ocorrendo, é registrada no resultado do exercício;

c) É uma conta integrante do patrimônio líquido, no grupamento de reserva de lucros.

d) Representa uma destinação do lucro líquido do exercício, contrapartida da conta de lucros acumulados, por isso sua constituição não afeta o resultado do exercício;

2. Quanto à provisão para contingências suas particularidades são:

a) tem por finalidade dar cobertura a perdas ou despesas, **cujo fato gerador já ocorreu**, mas não tendo havido, ainda, o correspondente desembolso ou perda. Em atenção ao regime de competência, entretanto, há necessidade de se efetuar o registro contábil;

b) representa uma apropriação ao resultado do exercício, contrapartida de perdas extraordinárias, despesas ou custos e sua constituição normalmente influencia o resultado do exercício ou os custos de produção;

c) deve ser constituída independentemente de a companhia apresentar, afinal, lucro ou prejuízo no exercício;

d) visto que o evento que serviu de base à sua constituição já ocorreu, não há, em princípio, reversão dos valores registrados nessa provisão. A pequena sobra ou insuficiência é decorrente do cálculo estimativo feito à época da constituição;

e) não está sujeita à atualização monetária patrimonial (art. 185, LEI Nº 6.404/76) e sim à decorrente da natureza do evento que a originou;

f) finalmente, se a probabilidade for difícil de calcular ou se o valor não for mensurável, há necessidade de uma nota explicativa esclarecendo o fato e mencionando tais impossibilidades."

Vamos esquematizar?

Reserva para contingência
•Compensação de perda em exercício futuro; •Segrega no PL parcela de lucros que poderia ir para dividendos; •É revertida para lucros acumulados (ocorrendo ou não o evento), integrando BC dos dividendos •Conta do PL, reserva de lucros. Não afeta resultado; •Exemplos: geadas, inundações, secas, empresas que operam com períodos altamente lucrativos e depois com baixa lucratividade.

Provisões para contingências
•Cobertura de perda em que já houve fato gerador; •Constituída independente do lucro ou prejuízo do exercício; •Não há reversão de valores, em regra. •Conta do passivo e contrapartida em despesa no resultado; •Exemplos: indenizações contratuais, contingências fiscais, trabalhistas.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

A seguir, um quesito:

(Contador/FUB/2015) O tempo é um fator que diferencia provisões para contingências de reservas para contingências: as primeiras referem-se a eventos passados, e as últimas, a futuros.

Comentários:

Como acabamos de salientar, o item está correto!

Reserva De Incentivos Fiscais

As doações e subvenções governamentais, antes das mudanças ocorridas na contabilidade, eram registradas à conta de reserva de capital. Agora essas doações são registradas como receita (lembrem-se de que as receitas são contas de resultado).

Apesar de o valor do lucro líquido recebido com doações e subvenções governamentais tenha deixado de figurar como reserva de capital, a companhia poderá deliberar por formar com esse montante uma reserva de lucro, chamada reserva de incentivos fiscais.

> **Art. 195-A**. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).

Assim, se o poder público faz uma doação de um terreno, no montante de R$ 100.000,00, para a empresa Alfa, o lançamento para registro é o seguinte:

D – Terrenos	100.000,00
C - Outras Receitas – Doações do poder público	100.000,00

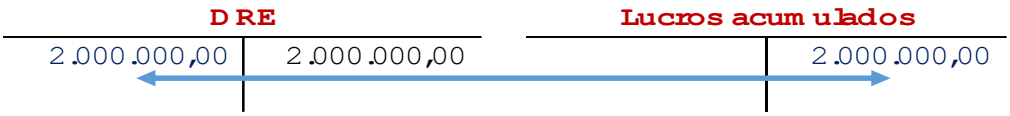
Observação: lançamento somente para demonstração, pois vimos que é mais complexo.

O resultado (confronto das receitas com as despesas) deve ser encerrado ao fim do exercício. Como esse controle (das receitas e despesas) é feito em uma demonstração separada do Balanço Patrimonial, demonstração esta chamada Demonstração do Resultado do Exercício, devemos transferir o valor do lucro ou prejuízo para o Balanço Patrimonial, no grupo Patrimônio Líquido.

Supondo que tivemos um lucro de R$ 2.000.000,00. A transferência para o Balanço Patrimonial se dá do seguinte modo...

D – Lucro Líquido do Exercício	2.000.000,00
C - Lucros/Prejuízos Acumulados	2.000.000,00

Razonetes:

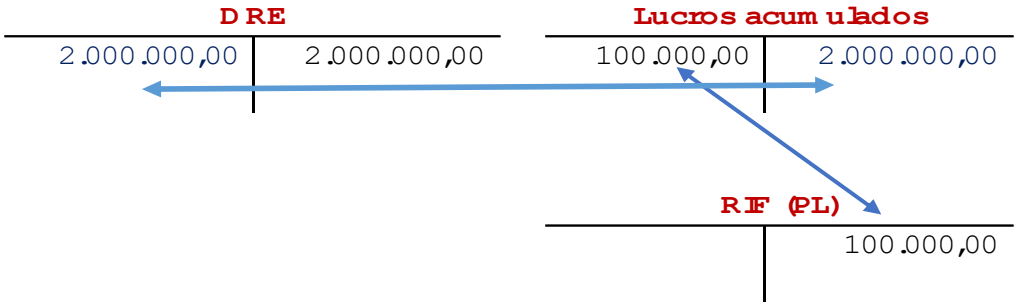


Ok? A transferência desta parcela para a reserva de incentivos fiscais se dará do seguinte modo:

D – Lucros/Prejuízos Acumulados 100.000,00

C – Reserva de Incentivos Fiscais 100.000,00.

Razonetes:



Vejam que o saldo do lucro no balanço será de 1,9 milhões, valor este que terá outras destinações.

Mais um detalhe! A receita da subvenção deve ser apropriada ao resultado de acordo com as despesas geradas.

Por exemplo, a empresa recebeu uma máquina do governo para utilizar em sua produção. A receita deveria ser apropriada de acordo com a despesa de depreciação da máquina.

Se não houver condição e nem despesa relacionada, aí pode ir direto para o Resultado.

Vamos falar agora de um ponto avançado.

Pode a reserva de incentivos fiscais ser utilizada para compensar prejuízos? Vejamos!

A RIF pode ser utilizada para compensar prejuízos, mas com ressalvas. Não há sentido em constar reservas de lucros no balanço patrimonial quando temos prejuízos acumulados.

Então, a RIF pode ser utilizada para compensar prejuízos, **desde que as outras reservas já tenham sido utilizadas.** Além disso, **quando houver lucro, a empresa deve recompor a reserva imediatamente**.

Segundo a Lei 14.789, de 29 de dezembro de 2023:

> Art. 16. Os valores registrados na reserva a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da aplicação do disposto no art. 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, ou no § 2º do art. 38 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, somente poderão ser utilizados para:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal; ou

II - aumento do capital social.

§ 1º Na hipótese do inciso I do **caput** deste artigo, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

§ 2º Os valores de que trata o **caput** serão tributados caso não seja observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa da prevista no **caput** deste artigo, inclusive nas hipóteses de:

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos;

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios

Imagine que determinada empresa recebeu 100.000.000 de subvenção. Contabilizou 100.000.000 para Reserva de Incentivos Fiscais - RIF. Ela pode excluir da base de cálculo do IR! Posteriormente, teve 80.000.000 de prejuízos acumulados. Supondo que não haja mais reservas. Vai poder compensar esses 80 milhões com a RIF.

Todavia, tem que reconstituir imediatamente, quando houver lucro. Por quê?

Senão, a reserva poderia ser utilizada a reserva como simples subterfúgio para não pagar Imposto de Renda

Vamos aprender a contabilizar subvenções governamentais, até chegarmos na constituição da reserva?

Esses casos valem, por exemplo, para terrenos que sejam doados pelo governo, dinheiro, veículos, entre outros. Estudemos.

- **Doações em dinheiro – sem contrapartida**

No caso de **doações em dinheiro**, o lançamento é o que se segue:

D – Caixa	10.000,00 (Ativo)
C – Receitas – Doações	10.000,00 (Resultado)

- **Subvenção sujeita à condição:**

O CPC 07 que rege o tema dispõe que:

> 12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como **receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende compensar**, em base sistemática, desde que atendidas às condições desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.

Exemplificando: uma subvenção que transfira a propriedade definitiva de um terreno pode ter como condição a construção de uma planta industrial e é apropriada como receita na mesma proporção da depreciação dessa planta. Poderão existir situações em que essa correlação exija que parcelas da subvenção sejam reconhecidas segundo critérios diferentes.

Vejamos como contabilizar com uma questão cobrada no concurso para Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo:

A Cia. Poente recebe da prefeitura do município X um terreno avaliado em R$ 1.000.000,00, assumindo o compromisso de instalar nessa propriedade um parque fabril modular no valor de R$ 15.000.000,00, com vida útil estimada em 10 anos.

Passo 1 – Contabiliza a subvenção no passivo:

Primeiro passo, quando saberemos se uma subvenção será registrada? São dois os requisitos estatuídos pelo CPC 07, a saber:

> 7. Subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária a valor justo, não deve ser reconhecida até que exista segurança de que:
>
> (a) a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas; e
>
> (b) a subvenção será recebida.

Na questão, **o governo efetuou a doação à empresa, mas com condições. A empresa deve instalar um parque fabril**.

Como o **terreno ainda não pertence à empresa, pois ela deve instalar um parque fabril, não podemos reconhecer esta subvenção (doação) no resultado. Se a empresa não instalar o parque fabril, ela deverá devolver o terreno**. Portanto, **vamos registrar um passivo (circulante ou não circulante, conforme o prazo)!**

O lançamento do **registro inicial** é o que se segue:

D - Imobilizado - Terreno	1.000.000,00
C - Passivo - Doações e subvenções	1.000.000,00

Razonetes:

Terrenos (Ativo)	
1.000.000,00	

Doações e subvenções (Passivo)	
	1.000.000,00

Passo 2 – Cumpriu as condições? Transfere do passivo para receita diferida, pois ela "ganhou" o terreno. Mas a receita só vai para o resultado com o decurso do tempo, por competência.

> 16. É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário e confrontada com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados.

A receita de subvenção deve ser apropriada conforme vai ser realizando, e não numa única etapa. Na maioria dos casos essa correlação pode ser feita, e a subvenção é reconhecida em confronto com as despesas correspondentes.

Semelhantemente, subvenção relacionada a ativo depreciável deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação.

Esse item 17 é importantíssimo para a prova: A subvenção não deve ser reconhecida de imediato em seu recebimento. A receita deve ser correlacionada com as despesas correspondentes.

Vamos supor que a empresa tenha **instalado o parque fabril (ao custo de 15.000.000, e com vida útil estimada em 10 anos)**. Após a instalação, a empresa "ganhou" o terreno (cumpriu a condição necessária).

Assim, deve ser feita a seguinte contabilização:

D - Passivo - Doações e subvenções	1.000.000,00
C - Receita diferida (PNC)	1.000.000,00

Razonetes:

Doações e subvenções (Passivo)	
1.000.000,00	1.000.000,00

Receitas diferidas	
	1.000.000,00

Após cumprir as condições, o valor da doação passa para receita diferida (já pertence à empresa). Mas o reconhecimento da receita deve ser realizado por competência.

Passo 3 – Lança o valor como receita, na mesma proporção das despesas correlatas.

Após um ano, a empresa terá reconhecido como despesa de depreciação da unidade fabril o valor de $ 1.500.000. E deverá reconhecer também a receita da subvenção (doação do terreno), na mesma proporção.

Portanto:

- Pela depreciação da fábrica:

D - Depreciação (resultado)	1.500.000,00
C - Depreciação acumulada (ANC)	1.500.000,00

- Pelo reconhecimento da receita de subvenção (1/10 do total)

D - Receita diferida (PNC)	100.000,00
C - Outras receitas (resultado)	100.000,00

E assim por diante, até reconhecer toda a receita em 10 anos.

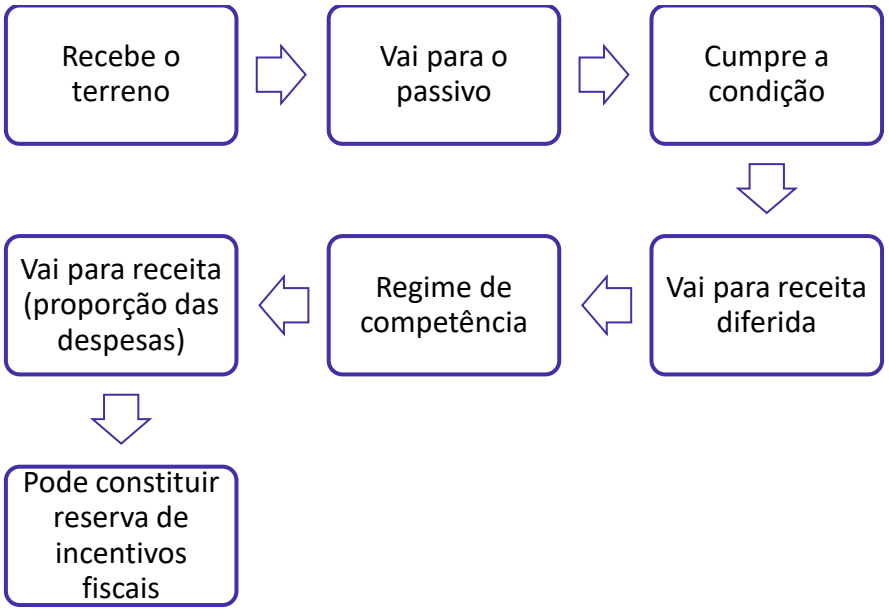
Passo 4 – Constituição facultativa da Reserva de Incentivos Fiscais

A Doação e Subvenção para investimento agora, transita pelo Resultado do Exercício. Isso leva a um aumento do lucro, que deveria resultar num aumento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Mas isso iria aumentar a carga tributária, prejudicando as empresas.

Para evitar a tributação, as empresas podem constituir uma reserva de Lucro, chamada reserva de incentivos fiscais, conforme a Lei 12.972/14:

> Subvenções Para Investimento
>
> Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
>
> I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
>
> II - aumento do capital social.

Então, resumindo o tratamento da subvenção que esteja sujeita à condição. Como resolvemos questões.

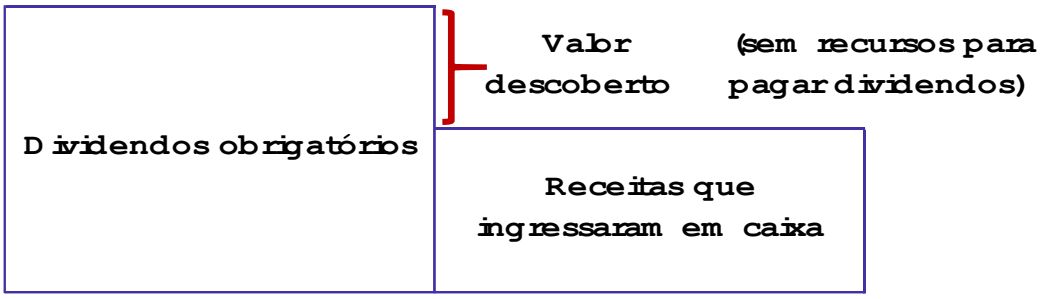


Reserva De Lucros A Realizar

No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202 da Lei das S/A, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

Funciona basicamente do seguinte modo! Sabemos que a empresa efetua vendas à vista e vendas a prazo, não é mesmo? Várias receitas e várias despesas não afetam o caixa. Todavia, o cálculo dos dividendos, via de regra, é feita com base no lucro líquido, que leva por pressuposto o regime de competência. Então, quando calculamos os dividendos, estamos incluindo ali receitas à vista e receitas a prazo. Mas e se não entrar dinheiro suficiente para pagar os dividendos? O que acontece?

A situação é a seguinte:



Então, se ela tem dividendos a pagar superiores às receitas que ingressaram, significa que os valores em verde estarão, em tese, descobertos. Não haverá recursos para pagamento deste montante. Dizemos em tese, pois a empresa pode **ter recurso suficiente em caixa**.

Desta forma, à opção da companhia, poderá ser constituída a reserva de lucros a realizar, mediante destinação dos lucros do exercício, cujo objetivo é evidenciar a parcela de lucros ainda não realizada financeiramente, apesar de reconhecida contabilmente, pela empresa.

Imagine-se, então, uma empresa que, em 20X5, só tenha efetuado vendas para recebimento em 20X7. Seria justo, assim, que procedesse esta empresa ao pagamento de dividendos (remuneração dos sócios) em 201X? Talvez, não seria viável financeiramente, pois nada entrará no caixa desta sociedade.

É este o intuito da reserva de lucros a realizar: **evitar que a companhia pague dividendos sobre receitas/lucros que ainda foram realizados, que não entraram no caixa**.

Um aspecto importante é anotar que a constituição desta reserva é **facultativa**.

Assim, vamos exemplificar.

Uma empresa X tem a seguinte situação no exercício de 2015:

- Lucro total apurado: R$ 300.000,00. Dos quais:

- Lucro derivado das vendas de curto prazo (recebimento em 2016): R$ 100.000,00

- Lucro derivado das vendas de longo prazo (recebimento em 2017 ou posteriormente): R$ 200.000,00.

- Dividendos obrigatórios a pagar: R$ 150.000,00.

Neste caso, podemos considerar que os dividendos que teremos de pagar aos sócios ao termo de 2016 são maiores do que o entrou no meu caixa durante o exercício. Teríamos R$ 50.000,00 (150.000 – 100.000,00) descobertos de recursos para pagamento deste dividendo.

Nesta hipótese, uma alternativa viável é constituir a reserva de lucros chamada de reserva de lucros a realizar nesse valor (R$ 50.000,00) para pagamento em 2017 ou quando houve o recebimento de lucros posteriores.

Explicando novamente! O lucro contábil apurado é de R$ 300.000,00, mas, o Lucro Realizado é somente o de curto prazo: 100.000! R$ 200.000 não foram realizados (lembrando que a realização está ligada ao ingresso em caixa).

Como a obrigação de pagar dividendos é de R$ 150.000 e somente R$ 100.000 foi realizado, a empresa pode constituir a Reserva de Lucros a Realizar pela diferença.

E o que é considerado como **lucro não realizado**?

Segundo a Lei 6.404/76:

> **Art. 197**. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
>
> § 1o Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)
>
> I - o **resultado líquido positivo da equivalência patrimonial** (art. 248); e (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> II – o **lucro, rendimento ou ganho líquido**s em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, **cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte**. (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)
>
> § 2o A reserva de lucros a realizar s**omente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório** e, para efeito do inciso III do art. 202, serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

São considerados lucros não realizados:

- Resultado positivo com equivalência patrimonial: a receita de equivalência patrimonial não ingressa no caixa. Portanto, a sua receita é considerada ganha, mas não realizada. Realização está ligado à entrada de dinheiro em caixa.

- Lucro, rendimento, ganhos cuja realização financeira se dê no longo prazo. Aqui é o caso das vendas de longo prazo.

Por fim, à medida que esses lucros estiverem sendo realizados, entrando em caixa, deveremos acrescer o lucro agora realizado ao dividendo a pagar. A reversão deve-se dar no primeiro dividendo declarado após a realização.

As reservas de lucros a realizar só podem ser utilizadas para dois fins: **pagamento de dividendos ou absorção de prejuízos**! Gravem. Vamos praticar?

Considerando as disposições aplicáveis ao patrimônio líquido de companhias abertas, julgue o item subsequente.

(Analista/MPU/2015) A reserva de lucros a realizar pode ser utilizada para o pagamento do dividendo obrigatório ou para aumentar o capital social, desde que seja autorizado pelas assembleias das companhias.

Comentários:

Como acabamos de salientar, o item está **errado. A Reserva de Lucros a Realizar não pode ser utilizada para aumento de capital social.**

O lançamento para constituição da reserva é o seguinte:

D – Lucros acumulados	XXXX
C – Reserva de Lucros a realizar	XXXX

A doutrina majoritária (incluindo-se o FIPECAFI) entende que quando da realização de lucros o lançamento é o seguinte:

D – Reserva de Lucros a realizar	XXXX
C – Lucros acumulados	XXXX

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Sendo o dividendo destinado posteriormente pelo seguinte lançamento:

D – Lucros acumulados	XXXX
C – Dividendos a pagar (Passivo)	XXXX

Reserva Especial Para Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos

Segundo a Lei das Sociedades por Ações:

> **Art. 202**. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto (...)

Portanto, a regra é a distribuição de dividendos ao final de cada exercício social. Contudo, como todo negócio está **sujeito a risco,** pode acontecer de a empresa possuir lucro, mas não possuir situação financeira ou patrimonial que permita o pagamento de dividendos, como, por exemplo, quando a empresa tem um **volume extraordinário de empréstimos a serem quitados**, ou quando está em **recuperação judicial ou extrajudicial**.

Tal situação está prevista na Lei da SAs da seguinte forma:

> § 4º O dividendo previsto neste artigo **não será obrigatório no exercício social** em que os órgãos da administração informarem à assembleia-geral ordinária ser ele **incompatível com a situação financeira da companhia.** O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização da assembleia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à assembleia.
>
> § 5º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º serão **registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo** assim que o permitir a situação financeira da companhia.

É só isso! Esse montante não distribuído fica incorporado ao patrimônio líquido em reserva especial, sendo pago quando a situação permitir. No nosso exemplo, com a quitação do empréstimo ou com a extinção da recuperação judicial ou extrajudicial.

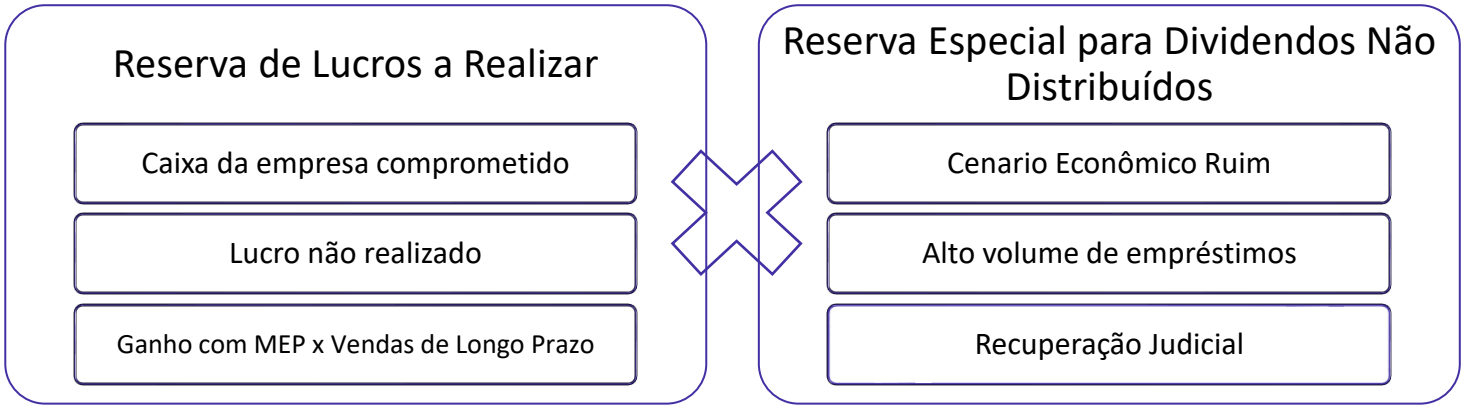
Lançamento:

D – Lucros acumulados (PL)	XXX,XX
C – Reserva de lucros – dividendos não distribuídos	XXX,XX

Observação: muitos alunos não entendem a diferença entre a Reserva de Lucros a Realizar e a Reserva Especial para dividendos não distribuídos, vejam:

No caso da Reserva de Lucros a Realizar, a empresa obteve Lucro, mas tem pouco dinheiro em caixa, portanto, pagar dividendos pode gerar um desequilíbrio financeiro para empresa, por esse motivo ela constitui a Reserva de Lucros a Realizar.

No caso da Reserva Especial de Dividendos, o cenário econômico no qual a empresa está envolvida é ruim. Há empréstimos que precisam ser quitados, a empresa está em recuperação judicial, etc.



Reserva De Prêmio Na Emissão De Debêntures

O Prêmio na emissão de debêntures era classificado como reserva de capital. Com o advento da Lei n° 11.638 e 11.941, ele passou a ser apropriado ao resultado como **redução da despesa** financeira, conforme o regime de competência.

Quando o preço da debênture supera o seu valor nominal, teríamos, à visão da legislação antiga, uma reserva de capital a ser registrada, chamada Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures. Isso ocorre quando as condições como juros, garantias e outras vantagens forem atraentes para os investidores.

Se uma empresa lançar debêntures a R$ 1,00, no total de 10.000 debêntures, com resgate em 10 anos encontrando investidores que pagassem R$ 1,50 pelo referido título, vamos contabilizar:

D - Caixa	15.000,00 (Ativo)
C - Debêntures a resgatar	10.000,00 (PNC)
C - Receitas recebidas antecipadamente	5.000,00 (PNC - Receitas diferidas)

Assim, exemplificando, se o resgate dessas debêntures se dará em 10 anos, deveremos apropriar ao resultado R$ 500,00 por ano (estamos considerando juros simples para facilitar), através do seguinte lançamento:

D - Receitas recebidas antecipadamente	500,00 (PNC - Receitas diferidas)
C – Despesas Financeiras*	**500,00 (Resultado)**

Observação: usamos o método linear (juros simples) para fins didáticos. O correto é usar o método exponencial (juros compostos).

* A ideia é que o prêmio representa uma redução do custo financeiro gerado pela operação, portanto, seria uma redução da despesa financeira da companhia. Isto é, haverá um lançamento a CRÉDITO não como receita financeira, mas REDUÇÃO DA DESPESA FINANCEIRA

O valor apropriado ao resultado **pode** ser destinado à formação de reserva específica de prêmios de debêntures, para evitar a tributação pelo Imposto de Renda (Lei 11.941/09).

Ressaltamos que é uma faculdade da empresa. Ela pode ou não constituir tal reserva. Se não constituir, será tributada pelo IR.

A reserva específica de prêmio de debêntures é reserva de lucro, eis que esse valor transitou pelo resultado do exercício.

Reserva De Retenção De Lucro ou Reserva Orçamentária ou Reserva DE Investimentos

Conforme a Lei 6.404/76:

> Retenção de Lucros
>
> Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.
>
> § 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento.
>
> § 2º O orçamento poderá ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social.

A finalidade dessa reserva é financiar projetos de investimentos, e não pode afetar (diminuir) os dividendos obrigatórios. Mas, ao invés de distribuir todo o lucro na forma de dividendos adicionais, a empresa pode constituir a reserva de retenção de lucros.

Para isso, a empresa deve preparar um orçamento de capital, aprovado pela Assembleia de acionistas, com todas as fontes e aplicações de capital, fixo ou circulante.

O orçamento poderá ter prazo de até 5 exercício, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento.

Lucros Ou Prejuízos Acumulados

A conta lucros ou prejuízos acumulados é uma conta do PL.

A conta lucros acumulados não pode mais constar no Balanço Patrimonial, quando do fechamento da demonstração. Não é mais possível, com as mudanças recentes advindas na contabilidade, que a empresa retenha lucros injustificadamente. Alguns autores afirmam, erroneamente, que esta conta deixou de existir. Tal afirmação está inconsistente, posto que a conta lucros acumulados pode ser utilizada temporariamente (antes do fechamento do balanço), sendo que a partir dela distribuímos os lucros do exercício as mais diversas finalidades. Sendo uma conta de PL, o seu saldo é credor.

Ressalve-se, contudo, que a conta prejuízos acumulados diminui o PL, tendo, assim, saldo devedor. **Assim, gravemos:**

- A conta lucros acumulados é uma conta temporária do patrimônio líquido. Ela recebe o resultado do exercício que não mais pode ficar ali retiro injustificadamente.

- A conta prejuízos acumulados pode continuar a existir normalmente.

Anote-se, ainda, que, nos termos da Resolução 1.157/2009 do CFC:

> 115. **A obrigação de essa conta não conter saldo positivo aplica-se unicamente às sociedades por ações, e não às demais, e para os balanços do exercício social terminado a partir de 31 de dezembro de 2008**. Assim, saldos nessa conta precisam ser totalmente destinados por proposta da administração da companhia no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral ordinária.
>
> 116. Essa conta continuará nos planos de contas, e seu uso continuará a ser feito para receber o resultado do exercício, as reversões de determinadas reservas, os ajustes de exercícios anteriores, para distribuir os resultados nas suas várias formas e destinar valores para reservas de lucros.

Então, vamos praticar?

(Analista Contábil/DPE MT/2015) De acordo com a Lei nº 11.638/07, assinale a opção que indica a conta que não deve constar do patrimônio líquido de uma empresa brasileira, constituída na forma de sociedade por ações, na data do encerramento do exercício social.

a) Lucros Acumulados.

b) Prejuízos Acumulados.

c) Reservas de Capital.

d) Ações em tesouraria.

e) Provisão para Contingências.

Comentários:

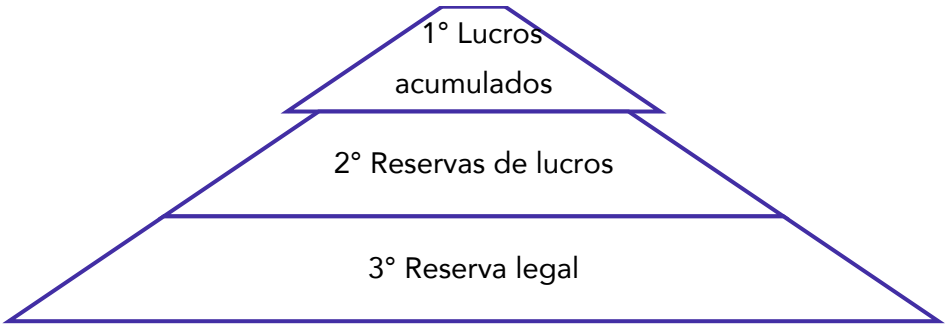
O gabarito da banca foi a letra a. A letra e também estaria correta. Todavia, a questão solicita o tratamento de acordo com a Lei 11.638/2007, que acabou com a possibilidade de manutenção de lucros injustificadamente no PL, por isso o gabarito assinalado pela FGV. A provisão é uma conta do passivo, independentemente das mudanças legislativas. O gabarito é letra a.

É muito importante salientar também que há uma ordem na absorção de prejuízos, caso existente.

Segundo a Lei 6.404/76:

> Art. 189. Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

Absorção do prejuízo



***Podem ser utilizadas também as reservas de capital (facultativamente).**

Muitas vezes é difícil decorar todas essas regras para a prova. Portanto, para decorar as regras de absorção do prejuízo previstas no artigo 189, parágrafo único, grave o seguinte: A LUA RELUZ AO RELENTO NA CAPITAL!

1°) LUcros Acumulados (Lua)

2°) REserva de LUcros (Reluz)

3°) REserva LEgal (Relento)

4°) Reservas de CAPITAL (Na capital)

Viu como fica mais fácil? Algumas observações são importantes: a Reserva Legal também é uma Reserva de Lucro, mas ela deve ser consumida por último dentro dessas Reservas.

DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS

Os **dividendos representam a remuneração do capital dos sócios**. Quando você emprega dinheiro em uma sociedade, espera receber um retorno. E o principal recebimento dos sócios são os dividendos.

Os dividendos são pagos caso haja lucro. Mas qual o valor? Como funciona?

Segundo a Lei das Sociedades por Ações:

> **Art. 202**. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto (...)

Portanto**, a regra é a distribuição de dividendos obrigatórios ao final de cada exercício social**, pelo lançamento seguinte:

D – Lucros acumulados (PL)

C – Dividendos a pagar (passivo)

O primeiro ponto a salientar é que **o estatuto é livre para fixar o percentual que pagará a título de dividendos obrigatórios**. Vejam! Se o estatuto falar que temos que aplicar 40% do lucro líquido, então temos de tirar 40% do lucro líquido. Não fazemos qualquer ajuste. Se o estatuto falar que é 80% do lucro ajustado, conforme a determinação lá constante, então procederemos deste modo. O estatuto, desde que esteja nos ditames legais, é soberano para fixar o quanto quiser.

Apenas nas hipóteses explicadas a seguir é que utilizamos o lucro ajustado.

Em uma sociedade por ações, geralmente temos dois tipos de acionistas: ordinários (que têm direito a voto) e preferenciais (que, geralmente, abrem mão do seu direito a voto em troca de pagamento de dividendos melhores).

E se o estatuto não fixar o percentual, não fixar base de cálculo, não falar nada?

Pois bem, se o **estatuto for omisso** sobre o valor a ser pago a título de dividendos, aplicamos a regra prevista no inciso I do artigo 202, que propõe:

> Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas:
>
> I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores:
>
> a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e
>
> b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores;

Caso o estatuto seja **OMISSO**, temos de ajustar a base de acordo com o exposto acima.

> **Base de cálculo ajustada: 50% x [Lucro líquido – Reserva legal – Reserva para contingências + Reversão de reserva para contingências – Reserva de incentivos fiscais (facultativo) – Reserva de prêmio na emissão de debêntures (facultativo)].**

Contudo, **caso venha a fixar depois, não poderá fazê-lo em menos de 25% do percentual do lucro líquido ajustado, mostrado acima.**

Fica assim:

Dividendos	
Estatuto expresso	Fixa o quanto quiser
Estatuto omisso (base de cálculo): 50% do lucro líquido ajustado, que é encontrado da seguinte maneira	Lucro líquido do exercício
	- Reserva legal
	- Reserva para contingências
	+ Reversão de reserva para contingências
	- Reserva de incentivos fiscais (facultativo)
	- Reserva emissão de debêntures (facultativo)
Se fixar depois	Mínimo 25% do valor do lucro ajustado acima



(Auditor/TCM BA/2018) Considere que o estatuto de determinada companhia aberta seja omisso quanto à distribuição de dividendos. Nesse caso, a lei 6404/76 prevê que, após a constituição das reservas, sobre o LLE, os acionistas terão direito a:

A) 10%

B) 20%

C) 35%

D) 45%

E) 50%

Comentários:

Caso o estatuto seja **OMISSO**, temos de ajustar a base de acordo com o exposto acima.

Base de cálculo ajustada: 50% x [Lucro líquido – Reserva legal – Reserva para contingências + Reversão de reserva para contingências – Reserva de incentivos fiscais (facultativo) – Reserva de prêmio na emissão de debêntures (facultativo)].

Gabarito: E

(Esp. Regulação/ARTESP/2017) A empresa Praia do Forte S.A. obteve, em 2016, Lucro Líquido no montante de R$ 100.000,00. No início de 2016, a empresa possuía Capital Social de R$ 800.000,00, Reserva Legal de R$ 70.000,00, Reserva de Capital de R$ 75.000,00 e Reserva para Contingências de R$ 100.000,00. Sabendo que o Estatuto Social da empresa não define o percentual para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e que a Assembleia Geral já tinha informado que reverteria o saldo da Reserva de Contingência, o valor distribuído na forma de dividendos mínimos obrigatórios, em 2016, foi, em reais,

(A) 23.750,00.

(B) 97.500,00.

(C) 50.000,00.

(D) 48.750,00.

(E) 47.500,00.

Comentários:

Montemos uma tabela para facilitar os cálculos:

Dividendo Mínimo Obrigatório	
Lucro líquido do ecercício	100.000,00
(-) Reserva legal (5% do LL)	-5.000,00
(+) Reversão da reserva para contigências	100.000,00
Total	195.000,00
50% Lucro Ajustado	97.500,00

Gabarito: B

(Contabilidade/TRE SP/2017) A diretoria da empresa BMS Beer S. A. está preocupada com a distribuição de dividendos. O Lucro Líquido da empresa em 2016 foi R$ 200.000,00. No início de 2016, o Capital Social da empresa era R$ 1.000.000,00, o saldo da Reserva Legal era R$ 150.000,00 e o saldo da Reserva Estatutária era R$ 100.000,00.

O Estatuto Social da empresa determina a seguinte destinação do lucro:

− Reserva Legal – de acordo com a Lei nº 6.404/76.

− Reserva Estatutária − 10% do lucro líquido.

− Dividendo Mínimo Obrigatório − 30% do lucro líquido.

Sabendo-se que, de acordo com o orçamento de capital aprovado em assembleia, a empresa precisaria reter R$150.000,00 do lucro para realizar os investimentos esperados, o valor retido como Reserva para Expansão e o valor distribuído como Dividendo Mínimo Obrigatório foram, respectivamente, em reais,

a) 110.000,00 e 60.000,00.

b) 113.000,00 e 57.000,00.

c) 150.000,00 e 20.000,00.

d) 113.000,00 e 60.000,00.

e) 110.000,00 e 57.000,00.

Comentários:

Questão com muitas informações, mas relativamente simples para resolver. Vamos lá:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Limite da reserva legal	Capital social x 20%
1.000.000 x 20%	200.000
Limite	
Limite calculado	200.000
(-) Reserva já constituída	-150.000
Máximo que pode constitu	50.000
Reserva legal	Lucro x 5%
	200.000 x 5%
	10.000
Dividendos	Lucro x 30%
	200.000 x 30%
	60.000
Reserva estatutária	Lucro x 10%
	200.000 x 10%
	20.000

Até agora temos:

Lucro líquido	200.000
- Reserva legal	-10.000
- Reserva estatutária	-20.000
- Dividendos obrigatórios	-60.000
Saldo	110.000

A empresa gostaria de destinar $150.000 para Reserva para Expansão, mas só sobrou $110.000.

Assim, irá destinar esse valor ($110.000) para Reserva para Expansão e $60.000 para dividendos mínimos obrigatórios.

Gabarito: A

DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS

A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar balanço semestral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo estatuto, dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço (LSA, art. 204).

A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 (LSA, art. 204, §1º).

O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral (LSA, art. 204, §2º).

Portanto, **a companhia pode apurar dividendos intermediários, caso opte por (ou seja obrigada a) elaborar balanço semestral**. Ou seja, poderá pagar dividendos em um período menor do que o exercício social (1 ano)

O lançamento é o que se segue:

D – Lucros acumulados/dividendos pagos antecipadamente (ret.PL)

C – Dividendos a pagar (passivo)

DIVIDENDOS ADICIONAIS

Os dividendos mínimos obrigatórios devem figurar no passivo, na data do balanço.

Quanto aos dividendos adicionais, serão contabilizados ou não, dependendo da data em que forem declarados. Ou seja, se a empresa fechar as demonstrações contábeis em 31.12.X1, e declarar dividendos adicionais em janeiro ou fevereiro de X2, tais dividendos não serão contabilizados no balanço de 31.12.X1. Serão apenas divulgados em Nota Explicativa.

Por outro lado, os dividendos adicionais que forem declarados pela assembleia geral ou outro órgão competente antes da data base das demonstrações contábeis, atendem aos requisitos de obrigação presente e, portanto, devem figurar nas Demonstrações Contábeis da entidade.

A parcela do dividendo mínimo obrigatório, que se caracterize efetivamente como uma obrigação legal, deve figurar no passivo da entidade. Mas a parcela da proposta dos órgãos da administração à assembleia de sócios que exceder a esse mínimo obrigatório deve ser mantida no patrimônio líquido, em conta específica, do tipo “dividendo adicional proposto”, até a deliberação definitiva que vier a ser tomada pelos sócios. Afinal, esse dividendo adicional ao mínimo obrigatório não se caracteriza como obrigação presente na data do balanço, já que a assembleia dos sócios ou outro órgão competente poderá, não havendo qualquer restrição estatutária ou contratual, deliberar ou não pelo seu pagamento ou por pagamento por valor diferente do proposto.

Portanto, a contabilização dos dividendos fica assim:

Tratamento Dos Dividendos

1) Dividendos obrigatórios: ficam contabilizados no Passivo, na data do fechamento das demonstrações contábeis.

2) Dividendos adicionais:

2.1) Declarados após o período contábil: Não são contabilizados, sendo apenas divulgados em Nota Explicativa.

2.2) Declarados antes do período contábil: ficam no Patrimônio Líquido, até a aprovação pela Assembleia, quando são transferidos para o Passivo.

Vejam como isso pode ser cobrado em provas:

(FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) Uma sociedade empresária apresentava em seu Balanço Patrimonial, no ativo, a conta "Dividendos a Receber" com saldo de R$ 100.000. Esses dividendos ainda não foram declarados pela empresa investida, mas foram reconhecidos em seu passivo de acordo com as normas contábeis. Esses dividendos são

(A) mínimos obrigatórios, a receber apenas de empresas controladas.

(B) mínimos obrigatórios, a receber de qualquer empresa investida.

(C) adicionais ao mínimo obrigatório, a receber de qualquer empresa investida.

(D) mínimos obrigatórios e adicionais a eles, a receber de qualquer empresa investida.

(E) mínimos obrigatórios e adicionais a eles, a receber apenas de empresas controladas.

Comentários:

Considerando que os dividendos ainda não foram declarados pela empresa investida, mas já figuram em seu passivo, não podemos falar em dividendos adicionais, mas mínimos obrigatórios, o quais podem ser recebidos de qualquer empresa investida.

Gabarito: B

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL

Falaremos do adiantamento para aumento do capital social, que é o recurso recebido pela empresa de seus sócios/acionistas para ser utilizado no aumento do capital social.

Suponha que determinada empresa tenha recebido R$ 100.000,00 de determinado sócio como adiantamento para um futuro ingresso na sociedade.

Nesta hipótese, como fazer a classificação?!

O lançamento é o seguinte:

D - Bancos	100.000,00 (Ativo)
C - Adiantamento para aumento de capital	100.000,00 (Passivo)

Mas por que passivo? Não é um sócio que está integralizando capital próprio?

Vejam, meus caros, que, na verdade, não está havendo integralização, mas somente um adiantamento para uma **FUTURA** entrada do sócio, o que, de fato, ainda não se concretizou.

Repito, classifica-se no passivo por se tratar de uma **OBRIGAÇÃO** da empresa perante terceiros, haja vista que ainda não é integrante do quadro societário.

Quando houver a formalização da entrada do sócio, lançaremos:

D - Adiantamento para aumento de capital	100.000,00 (reduzindo o passivo)
C - Capital social	100.000,00 (patrimônio líquido)

É este o lançamento EM REGRA.

Digo em regra, porque esses adiantamentos também poderão ser classificados no patrimônio líquido, numa única hipótese: quando os recursos forem recebidos com cláusula de absoluta condição de permanência na sociedade, não havendo, assim, por que considerá-los como exigíveis. Nesta hipótese, o valor adiantado deve ser considerado como destacado do capital social total da empresa. Portanto, ficamos assim:

Adiantamento Para Aumento De Capital

Regra → passivo exigível

Exceção → quando não houver hipótese de restituição = PL

NOTAS EXPLICATIVAS

Como o nome sugere, as notas explicativas são relatórios com a função de apresentar informações adicionais relevantes que não foram contemplados nas demonstrações contábeis. A seguir, um exemplo de notas explicativas das Lojas Americana[1]s:

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

LOJAS AMERICANAS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
Em milhares de Reais, exceto os valores por quantidades de ações

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia se dedica ao comércio de varejo de produtos de consumo, através de 411 lojas (31.03.2008: 401 lojas), sendo 237 lojas no modelo tradicional e 174 lojas no modelo Americanas Express, situadas nas principais capitais e cidades do País e 3 centros de distribuição. A Companhia atua, também, (i) no comércio eletrônico, através da sua controlada B2W – Companhia Global do Varejo, que reúne os sites Americanas.com, Submarino.com.br, Blockbuster.com.br e Shoptime (este com as opções de compras através de canal de TV e catálogo), (ii) na venda de ingressos para eventos e shows e pacotes turísticos através das suas controladas indiretas Ingresso.com S.A.(www.ingresso.com.br) e Submarino Viagens e Turismo Ltda.(www.submarinoviagens.com.br) (iii) na exploração do desenvolvimento e sub-franquia no Brasil das atividades de locação, vendas de DVDs e games, sob a marca BLOCKBUSTER® através, principalmente, das lojas modelo Americanas Express e da controlada BWU Comércio e Entretenimento S.A., e (iiii) através das suas controladas em conjunto, FAI-Financeira Americanas Itaú S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Facilita Promotora S.A. na oferta de produtos financeiros que incluem empréstimo pessoal, nas modalidades de cheque e cartão, seguros, cartão de crédito de marca própria ("Private Label") e cartão VISA e MASTERCARD ("Cobranded").

2 APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

As informações trimestrais foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Estimativas contábeis

Na elaboração das informações trimestrais é necessário utilizar estimativas e julgamentos para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Sendo assim, nas informações trimestrais são incluídas várias estimativas referentes às vidas úteis do ativo imobilizado, o retorno dos benefícios a serem auferidos com os ativos diferidos e intangíveis, à expectativa de realização de imposto de renda e contribuição social diferidos, às provisões necessárias para passivos contingentes, à determinação de provisão para imposto de renda e outras similares as

Notas Explicativas Segundo A Lei 6.404/76

Os atos relevantes que façam parte das atividades da empresa devem ser apresentados em **notas explicativas**, como ordena a Lei 6.404/76:

> Art. 176. (...) § 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.

[1] Fonte: http://ri.lasa.com.br/upload/2otrimestre/00002237.pdf

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Art. 176. (...) § 5o As notas explicativas devem: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

I – apresentar informações sobre a base de **preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis** específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

II – divulgar as **informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil** que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

III – fornecer **informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações** financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

IV – indicar: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

a) os principais **critérios de avaliação dos elementos patrimoniais**, especialmente **estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos,** e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

b) os **investimentos em outras sociedades**, quando relevantes (art. 247, parágrafo único); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

c) o **aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações** (art. 182, § 3o); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

d) **os ônus reais** constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

e) a **taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo**; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

f) o número, espécies e classes das ações do capital social; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

g) as **opções de compra de ações outorgadas** e exercidas no exercício; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

h) **os ajustes de exercícios anteriores** (art. 186, § 1o); e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

i) os **eventos subsequentes à data de encerramento do exercício** que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

Além das demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, DRE, DMPL, DFC, DVA), são necessárias outras informações complementares para enriquecer os relatórios e evitar que os mesmos se tornem enganosos.

Essas informações são veiculadas para auxiliar o usuário das Demonstrações Financeiras a entendê-las melhor. Visam apresentar esclarecimentos aos usuários externos.

As explicações devem ser relevantes quantitativa e qualitativamente, e podem estar na forma descritiva, na forma de quadros analíticos suplementares ou em outras formas.

Normalmente, tais explicações são feitas através das Notas Explicativas, que acompanham as Demonstrações Financeiras.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC – no pronunciamento "Pronunciamento Conceitual Básico", assim se manifestou sobre as Notas Explicativas:

Notas Explicativas Segundo O CPC 00 (R2) – Estrutura Conceitual Básica Da Contabilidade

Notas Explicativas e Demonstrações Suplementares:

> 5.11 Mesmo se o item que atende à definição de ativo ou passivo não seja reconhecido, a entidade pode precisar fornecer informações sobre esse item nas notas explicativas.

Portanto, as Notas Explicativas, quando bem elaboradas, constituem informação essencial para o correto entendimento e utilização das Demonstrações Financeiras.

Notas Explicativas Segundo O CPC 26 – Apresentação Das Demonstrações Contábeis

> 112. As notas explicativas devem:
>
> (a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas de acordo com os itens 117 a 124;
>
> (b) divulgar a informação requerida pelos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis; e
>
> (c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão.

As notas devem ser apresentadas, tanto quanto seja praticável, de forma sistemática. Cada item das demonstrações contábeis deve ter referência cruzada com a respectiva informação apresentada nas notas explicativas.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> 117. A entidade deve divulgar no resumo de políticas contábeis significativas:
>
> (a) a base (ou bases) de mensuração utilizada(s) na elaboração das demonstrações contábeis; e
>
> (b) outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações contábeis.

É importante que os usuários estejam informados sobre a base ou bases de mensuração utilizada(s) nas demonstrações contábeis (por exemplo, custo histórico, custo corrente, valor justo, porque a base sobre a qual as demonstrações contábeis são elaboradas afeta significativamente a análise dos usuários. Quando mais de uma base de mensuração for utilizada nas demonstrações contábeis, por exemplo, quando determinadas classes de ativos são reavaliadas (se permitido legalmente), é suficiente divulgar uma indicação das categorias de ativos e de passivos à qual cada base de mensuração foi aplicada.

Ao decidir se determinada política contábil deve ou não ser divulgada, a administração deve considerar se sua divulgação proporcionará aos usuários melhor compreensão da forma em que as transações, outros eventos e condições estão refletidos no desempenho e na posição financeira relatadas.

As entidades devem divulgar informações que permitam aos usuários das demonstrações contábeis avaliar seus objetivos, políticas e processos de gestão de capital.

A entidade deve divulgar nas notas explicativas informação acerca dos principais pressupostos relativos ao futuro, e outras fontes principais da incerteza das estimativas à data do balanço, que tenham risco significativo de provocar modificação material nos valores contábeis de ativos e passivos durante o próximo.

Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes informativos acerca:

(a) da sua natureza; e

(b) do seu valor contábil à data do balanço.

> 137. A entidade deve divulgar nas notas explicativas:
>
> (a) o **montante de dividendos propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas** para serem emitidas e não reconhecido como uma distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente;
>
> (b) a quantia de **qualquer dividendo preferencial cumulativo não reconhecido**.
>
> 138. A entidade deve divulgar, caso não for divulgado em outro local entre as informações publicadas com as demonstrações contábeis, as seguintes informações:
>
> (a) o **domicílio e a forma jurídica da entidade, o seu país de registro e o endereço** da sede registrada (ou o local principal dos negócios, se diferente da sede registrada);
>
> (b) a descrição da natureza das operações da entidade e das suas principais atividades; e

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

(c) o nome da entidade controladora e a entidade controladora do grupo em última instância.

(d) se uma entidade constituída por tempo determinado, informação a respeito do tempo de duração.

Observemos um quesito:

(Auditor/CAGE RS/2018) A companhia se insere no seguimento de comércio, importação e exportação de conservas alimentícias, doces, geleias, sucos, frutas, cereais e outros produtos alimentícios em geral e seus derivados.

Considerando-se que o texto apresentado é parte de uma nota explicativa, é correto afirmar que se trata de informação de contexto

A) fiscal.

B) legal.

C) formal.

D) jurídico.

E) operacional.

Comentários:

A informação em tela tem caráter operacional, para informar aos usuários das demonstrações contábeis o ramo em que atua.

Gabarito: E

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

PRINCIPAIS MUDANÇAS DAS LEIS 11.638/2007 E 11.941/2009

Pessoal, um ponto que vez ou outra vem sendo explorado em provas de concursos são as alterações promovidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009. Infelizmente, é necessário decorar.

- **Lei 11.638/2007:**

- Fim da obrigatoriedade da demonstração de origens e aplicações de recursos (DOAR).

- Inclusão da demonstração de fluxos de caixa (companhias abertas e fechadas com PL maior ou superior a dois milhões).

- Inclusão da demonstração do valor adicionado para companhia abertas.

- O ativo, que antes era dividido em circulante, realizável a longo prazo e permanente (investimento, imobilizado e diferido), passou a ser dividido em circulante, realizável a longo prazo e permanente (investimento, imobilizado, diferido e intangível).

- Permanecem no imobilizado somente os bens corpóreos. Os incorpóreos vão para o intangível.

- **Atenção:** o diferido permaneceu vigente após a Lei 11.638/2007.

- Inclusão do teste de recuperabilidade para bens do ativo imobilizado, intangível e diferido.

- Proibição da retenção injustificada de lucros acumulados. Somente pode figurar, a partir de Lei 11.638 a existência no "balanço final" de prejuízos acumulados. Não pode existir lucros acumulados (essa conta continua a existir transitoriamente).

- Extinção das reservas de capital de doações e subvenções e prêmio na emissão de debêntures.

- Extinção da reserva de reavaliação.

- Criação da Reserva de Incentivos Fiscais;

- Criação do ajuste de avaliação patrimonial.

- Criação do ajuste a valor presente para ativos e passivos de longo prazo (sempre) e de curto prazo (quando relevante).

- Aplicação de alguns conceitos da Lei 6.404/76 pra as sociedades de grande porte (ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões).

- **Lei 11.941/2009:**

- O ativo, que antes era dividido em circulante, realizável a longo prazo e permanente (investimento, imobilizado, diferido e intangível), passou a ser dividido em circulante e não circulante (realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível). O realizável a longo prazo foi para dentro do não circulante.

- Extinção do diferido.

- O passivo que antes era classificado em circulante, exigível a longo prazo e resultado de exercícios futuros, passou a ser classificado em circulante e não circulante.

- O resultado de exercícios futuros foi extinto. As receitas diferidas (que surgiram no lugar) foram para dentro do não circulante

Agora, uma questão:

(CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) -A Lei nº 11.638/2007 alterou diversos aspectos relevantes da Lei n2 6.404/1976, sendo esta popularmente conhecida como a Lei das S/A. No que diz respeito às reservas e à retenção de lucros, a Lei nº 11.638/2007 se destaca da sua antecessora porque

A) criou as reservas de incentivos fiscais, às quais se pode destinar a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos.

B) alterou o critério de constituição das reservas estatutárias, que passou a requerer que o estatuto estabeleça sua finalidade e seu limite máximo.

C) alterou o critério de constituição da reserva legal, que passou a ser calculado como 5% do lucro líquido do exercício.

D) criou a obrigatoriedade de se reverterem as reservas para contingências no exercício em que deixarem de existir as razões que justificam sua constituição.

E) estabeleceu que o montante do dividendo obrigatório que ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício pode ser destinado à constituição de reserva de lucros a realizar.

Comentários:

A) criou as reservas de incentivos fiscais, às quais se pode destinar a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos. Correto, esse é o nosso gabarito. Vejamos o que diz a Lei 6404/76 alterada pela Lei 11.638/07:

Reserva de Incentivos Fiscais(Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007)

Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).

B) alterou o critério de constituição das reservas estatutárias, que passou a requerer que o estatuto estabeleça sua finalidade e seu limite máximo. **Errado,** o critério citado (finalidade e limite máximo da reserva estatutária) já estava presente na redação original da Lei nº 6.404/1976, antes da Lei nº 11.638/2007.

C) alterou o critério de constituição da reserva legal, que passou a ser calculado como 5% do lucro líquido do exercício. **Errado,** a redação original da Lei 6404/76 já apresentava esses critérios.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

D) criou a obrigatoriedade de se reverterem as reservas para contingências no exercício em que deixarem de existir as razões que justificam sua constituição. **Errado**, assim como as outras alternativas, a redação original da Lei das Sociedades Anônimas já previa essa obrigatoriedade em seu art. 195, § 2º .

E) estabeleceu que o montante do dividendo obrigatório que ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício pode ser destinado à constituição de reserva de lucros a realizar. **Errado,** pessoal. A redação original da Lei 6404/76 já previa a constituição da reserva de lucros a realizar. As leis 10.303 de 2001 e a 11.638/07 aperfeiçoaram a redação do art. 197 da Lei, mas não criaram essa reserva.

Gabarito: A

(Auditor/TCE PB/2018) A Lei n.º 11.638/2007, que introduziu alterações na forma de elaboração e de apresentação das demonstrações contábeis das companhias, determinou a:

A) extinção da demonstração de origens e aplicações de recursos.

B) adoção do procedimento de redução ao valor recuperável dos ativos.

C) segregação do ativo fixo no grupo físico e no grupo imaterial.

D) vedação de lançamentos em contas de ativo diferido.

E) proibição do uso da conta de lucros ou prejuízos acumulados

Comentários:

A) extinção da demonstração de origens e aplicações de recursos.

Questão incorreta! A DOAR deixou de ser obrigatória, apenas.

B) adoção do procedimento de redução ao valor recuperável dos ativos. Este é o gabarito!

C) segregação do ativo fixo no grupo físico e no grupo imaterial.

Houve criação do intangível com a Lei 11.638. Todavia, a nomenclatura utilizada na questão está incorreta.

D) vedação de lançamentos em contas de ativo diferido.

O diferido permaneceu vigente com a edição da Lei 11.638.

E) proibição do uso da conta de lucros ou prejuízos acumulados.

Incorreto. Prejuízos acumulados ainda existem. O que se vedou foi a retenção injustificada de lucros.

Gabarito: B

QUESTÕES COMENTADAS – PL – CEBRASPE

Considerando aspectos contábeis concernentes às ações em tesouraria, julgue os itens que se seguem

1. (CEBRASPE/ANM/Analista/2025) A reserva de lucros pode ser utilizada para comprar ações que ficarão em tesouraria.

Comentários:

Com base na lei 6.404/76, a entidade pode utilizar os lucros ou as reservas (exceto a reserva legal) para comprar ações que ficarão em tesouraria, vejam:

> Negociação com as Próprias Ações
>
> Art. 30. A companhia não poderá negociar com as próprias ações.
>
> § 1º Nessa proibição não se compreendem:
>
> a) as operações de resgate, reembolso ou amortização previstas em lei;
>
> **b) a aquisição, para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação;**
>
> c) a alienação das ações adquiridas nos termos da alínea b e mantidas em tesouraria;
>
> d) a compra quando, resolvida a redução do capital mediante restituição, em dinheiro, de parte do valor das ações, o preço destas em bolsa for inferior ou igual à importância que deve ser restituída.

Gabarito: Certo

2. (CEBRASPE/SEFAZ AC/Auditor/2024) Na auditoria do patrimônio líquido, deve-se considerar que a reserva de lucros a realizar

A poderá ser constituída no exercício em que o dividendo obrigatório for revertido para a constituição da reserva de lucros a realizar.

B deverá ser constituída no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício.

C deverá ser constituída no exercício em que a parcela realizada do lucro líquido do exercício ultrapassar o montante do dividendo obrigatório.

D poderá ser constituída no exercício em que a parcela realizada do lucro líquido do exercício ultrapassar o montante do dividendo obrigatório.

E poderá ser constituída no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício.

Comentários:

A poderá ser constituída no exercício em que o dividendo obrigatório for revertido para a constituição da reserva de lucros a realizar.

Se a entidade tem dividendos a pagar superiores às receitas que ingressaram, significa que não haverá recursos para pagamento deste montante. Dizemos em tese, pois a empresa pode **ter recurso suficiente em caixa**. Desta forma, à opção da companhia, poderá ser constituída a reserva de lucros a realizar, mediante destinação dos lucros do exercício, cujo objetivo é evidenciar a parcela de lucros ainda não realizada financeiramente, apesar de reconhecida contabilmente, pela empresa.

B deverá ser constituída no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício.

Um aspecto importante é anotar que a constituição desta reserva é **facultativa**. Alternativa errada.

C deverá ser constituída no exercício em que a parcela realizada do lucro líquido do exercício ultrapassar o montante do dividendo obrigatório.

Dois erros: 1 - Trocou "poderá" por "deverá; 2 - É o inverso: montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício. Alternativa errada.

D poderá ser constituída no exercício em que a parcela realizada do lucro líquido do exercício ultrapassar o montante do dividendo obrigatório.

Na verdade, é o contrário: montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício. Alternativa errada.

E poderá ser constituída no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício.

No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202 da Lei das S/A, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Alternativa Certa.

Gabarito: E

Com relação às operações que envolvem elementos do passivo, do patrimônio líquido e de contas de resultado, julgue o item a seguir.

3. (CEBRASPE/PGM Mossoró Analista Contabilidade/2024) A constituição da reserva de lucros a realizar evita que o pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas contemple parcelas do lucro líquido do exercício que ainda não tenham sido realizadas financeiramente.

Comentários:

No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202 da Lei das S/A, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

É este o intuito da reserva de lucros a realizar: **evitar que a companhia pague dividendos sobre receitas/lucros que ainda foram realizados, que não entraram no caixa**.

Gabarito: Certo

Com relação aos componentes do patrimônio líquido, julgue o item subsequente.

4. (CEBRASPE/TSE/Analista Judiciário Contabilidade/2024) Reservas de contingência são valores não reconhecidos como passivos da entidade em função da elevada incerteza quanto a seu valor ou sua obrigatoriedade.

Comentários:

As reservas de contingências, especificamente, objetivam salvaguardar o capital social, de modo que se posteriormente algo acontecer, decorrente de perda julgada provável cujo valor possa ser estimado, a companhia esteja preparada. Ela é uma conta do PL e não do Passivo.

Importante distinção é a que devemos fazer entre a **reserva para contingências** da **provisão para contingências**.

Reserva para contingência	Provisões para contingências
•Compensação de perda em exercício futuro; •Segrega no PL parcela de lucros que poderia ir para dividendos; •É revertida para lucros acumulados (ocorrendo ou não o evento), integrando BC dos dividendos •Conta do PL, reserva de lucros. Não afeta resultado; •Exemplos: geadas, inundações, secas, empresas que operam com períodos altamente lucrativos e depois com baixa lucratividade.	•Cobertura de perda em que já houve fato gerador; •Constituída independente do lucro ou prejuízo do exercício; •Não há reversão de valores, em regra. •Conta do passivo e contrapartida em despesa no resultado; •Exemplos: indenizações contratuais, contingências fiscais, trabalhistas.

Gabarito: Errado

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Com relação ao balanço patrimonial (BP) e à demonstração do resultado do exercício (DRE), julgue o item que se segue.

5. (CEBRASPE/CNPq/Analista/2024) De acordo com mudança promovida pela Lei n.º 11.638/2007, a denominação do grupo ativo realizável a longo prazo, no ativo do BP, foi modificada para ativo não circulante.

Comentários:

Pessoal, um ponto que vez ou outra vem sendo explorado em provas de concursos são as alterações promovidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009. Infelizmente, é necessário decorar.

Lei 11.638/2007: O ativo, que antes era dividido em circulante, realizável a longo prazo e permanente (investimento, imobilizado e diferido), passou a ser dividido em circulante, realizável a longo prazo e permanente (investimento, imobilizado, diferido e intangível).

Lei 11.941/2009: O ativo, que antes era dividido em circulante, realizável a longo prazo e permanente (investimento, imobilizado, diferido e intangível), passou a ser dividido em circulante e não circulante (realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível). O realizável a longo prazo foi para dentro do não circulante.

Veja que a divisão do ativo em circulante e não circulante é oriunda da lei 11.941/2009 e não da lei 11.638/2007.

Gabarito: Errado

6. (Cebraspe/SEPLAG CE/Analista de Gestão Pública- Contabilidade Pública/2024) Considere que, amparada pelo dispositivo legal segundo o qual 5% do lucro líquido do exercício deve ser aplicado, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não deve exceder de 20% do capital social, uma entidade tenha decidido utilizar parte do saldo da reserva legal para aumentar o montante de seu capital social. Nessa situação, ocorre um fato contábil aumentativo.

Comentários:

Parte 1 - Considere que, amparada pelo dispositivo legal segundo o qual 5% do lucro líquido do exercício deve ser aplicado, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não deve exceder de 20% do capital social

Resumindo, Reserva legal:

Obrigatoriamente: no mínimo 5% do Lucro Líquido para Reserva legal

Limites:

- Obrigatório: 20% do Capital Social Integralizado

- Facultativo: 30% do capital social = reserva legal + reserva de capital

Parte 1 está certa.

Parte 2 - uma entidade tenha decidido utilizar parte do saldo da reserva legal para aumentar o montante de seu capital social. Nessa situação, ocorre um fato contábil aumentativo.

O lançamento contábil é o seguinte:

D – Reservas (PL)

C – Capital Social (PL)

Fato contábil permutativo é aquele que não altera o Patrimônio Líquido, constituindo mera permuta entre as contas. É o caso do aumento do Capital Social com a incorporação de reservas. **Parte 2 está errada.**

Gabarito: Errado

Julgue o próximo item, considerando as Leis n.º 6.404/1976, n.º 11.638/2007, n.º 11.941/2009 e n.º 12.249/2010.

7. (CEBRASPE/CAPES/Analista/2024) Uma das alterações promovidas na legislação societária foi a classificação, no balanço patrimonial, do ativo em circulante e não circulante, sendo extinto o ativo permanente.

Comentários:

Após a lei 11.941/2009, o ativo, que antes era dividido em circulante, realizável a longo prazo e permanente (investimento, imobilizado, diferido e intangível), passou a ser dividido em circulante e não circulante (realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível). O realizável a longo prazo foi para dentro do não circulante e o ativo permanente foi extinto.

Gabarito: Certo

8. (CEBRASPE/AGER MT/Analista/2023) A Lei n.º 6.404/1976, também conhecida como Lei das S/A, determina que, entre as destinações do lucro de sociedades anônimas de capital aberto, 5% do lucro líquido deve ser destinado à constituição de reserva legal. A reserva legal, de acordo com a Lei das S/A, trata-se de uma reserva que somente pode ser usada para

A adquirir estoque ou ativo imobilizado.

B compensar prejuízo ou aumentar o capital.

C pagar empréstimos ou gastos associados à folha de pagamento.

D pagar impostos, taxas e contribuições.

E aplicação financeira em mercado acionário nacional.

Comentários:

A reserva legal da única reserva de constituição obrigatória para a empresa. Ela possui a finalidade de manter a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para **compensar prejuízos** ou **aumentar o capital social**.

Gabarito: B

Com relação à destinação do resultado de sociedades anônimas, julgue o item que se segue.

9. (CEBRASPE/TBG/Analista Contábil/2023) A companhia poderá deixar de destinar parcela do lucro líquido para constituir a reserva legal quando o saldo desta corresponder a mais de 30% do capital social.

Comentários:

Do lucro líquido apurado deve ser destinado 5% para reserva legal. Essa é a regra. Todavia, não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social. Ainda, existe um **limite facultativo para a constituição da reserva legal, qual seja, quando ela, somada às reservas de capital, atingir o montante de 30% do capital social**. Se esse limite a empresa, PODE DEIXAR DE DESTINAR VALORES PARA A RESERVA LEGAL.

Assim, o quesito erra ao ignorar o saldo da reserva de capital.

Gabarito: Errado

Com relação à destinação do resultado de sociedades anônimas, julgue o item que se segue.

10. (CEBRASPE/TBG/Analista Contábil/2023) A parcela do lucro líquido decorrente de doações e subvenções governamentais para investimentos destinada à reserva de incentivos fiscais deve ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.

Comentários:

Vejamos o que afirma o que está previsto na LSA:

> **Art. 195-A**. A assembleia geral **poderá**, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que **poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório** (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).

Assim, tal reserva poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório

Gabarito: Errado

Com relação à destinação do resultado de sociedades anônimas, julgue o item que se segue.

11. (CEBRASPE/TBG/Analista Contábil/2023) A destinação de lucros para constituição de reserva estatutária poderá interferir no valor do dividendo obrigatório a ser distribuído.

Comentários:

Com base no art. 198 da lei 6.404/76, tanto a reserva estatutária quanto a reserva de retenção de lucros não podem interferir no valor do dividendo obrigatório a ser distribuído. Vejam:

> Limite da Constituição de Reservas e Retenção de Lucros
>
> Art. 198. A destinação dos lucros para constituição das reservas de que trata o artigo 194 (Reservas Estatutárias) e a retenção nos termos do artigo 196 (Retenção de Lucros) não poderão ser aprovadas, em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório (artigo 202).

Gabarito: Errado

Com relação à destinação do resultado de sociedades anônimas, julgue o item que se segue.

12. (CEBRASPE/TBG/Analista Contábil/2023) A distribuição de dividendos intermediários pagos semestralmente tem como limite o lucro líquido apurado após a destinação das reservas.

Comentários:

A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social **não exceda o montante das reservas de capital** de que trata o § 1º do artigo 182 (LSA, art. 204, §1º).

Gabarito: Errado

13. (CEBRASPE/DATAPREV/Analista/2023) Com relação aos elementos das demonstrações contábeis, julgue o item a seguir.

A distribuição de dividendos aos acionistas deve ser registrada a débito de uma conta de despesa e a crédito de uma conta de passivo.

Comentários:

Segundo a Lei das Sociedades por Ações:

> **Art. 202**. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto (...)

A distribuição de dividendos obrigatórios ao final de cada exercício social é realizada por meio do seguinte lançamento:

D – Lucros acumulados (↑PL)

C – Dividendos a pagar (↑Passivo)

Ocorre um débito na conta do PL e não na conta de despesa.

Gabarito: Errado

14. (CEBRASPE/TRT 8ª Região/Analista Contabilidade/2022) Ao final de determinado exercício social e antes da apuração do resultado do exercício, uma sociedade de capital aberto apresentava a seguinte posição em seu patrimônio líquido.

Capital social: R$ 300 mil

Ágio na emissão de ações: R$ 30 mil

Reserva legal: R$ 58 mil

Reserva estatutária: R$ 9 mil

O lucro líquido apurado no encerramento desse exercício foi de R$ 83 mil.

Nessas condições, o valor a ser obrigatoriamente destinado à reserva legal é

A maior que R$ 17.000,00.

B igual a zero.

C maior que zero e menor ou igual a R$ 3.000,00.

D maior que R$ 3.000,00 e menor ou igual a R$ 10.000,00.

E maior que R$ 10.000,00 e menor ou igual a R$ 17.000,00.

Comentários:

O primeiro passo é determinarmos quanto será destinado para a Reserva Legal, com base no Limite Obrigatório de 20% Capital Social.

Limite Obrigatório = Capital Social x 20% = R$ 300.000 x 20% = R$ 60.000

Constituição da Reserva Legal = 5 % do LL = 5% de R$ 83.000 = R$ 4.150

Nesse caso teríamos que destinar R$ 4.150. Todavia, precisamos confirmar quanto falta para o limite obrigatório: R$ 60.000 - R$ 58.000 = R$ 2.000,00. Assim, **podemos destinar apenas R$ 2.000,00** e a nossa Reserva legal totalizará R$ 60.000,00. Nessas condições, o valor a ser obrigatoriamente destinado a reserva legal é maior que zero e menor ou igual a R$ 3.000,00.

Gabarito: C

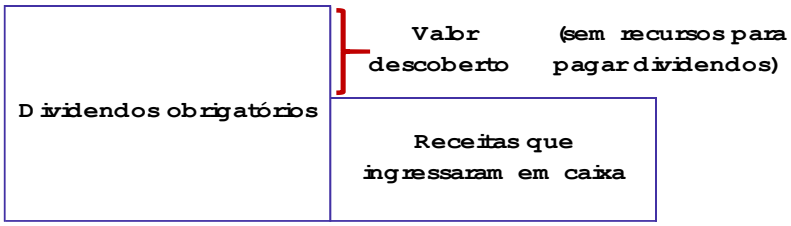
15. (CEBRASPE/TCE RJ/Analista de Controle Externo/2021) A reserva de lucros a realizar tem por finalidade adequar a distribuição de dividendos obrigatórios ao lucro efetivamente realizado em termos financeiros.

Comentários:

Item correto, pessoal. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202 da Lei das S/A, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

Funciona basicamente do seguinte modo! Sabemos que a empresa efetua vendas à vista e vendas a prazo, não é mesmo? Várias receitas e várias despesas não afetam o caixa. Todavia, o cálculo dos dividendos, via de regra, é feita com base no lucro líquido, que leva por pressuposto o regime de competência. Então, quando calculamos os dividendos, estamos incluindo ali receitas à vista e receitas a prazo. Mas e se não entrar dinheiro suficiente para pagar os dividendos? O que acontece?

A situação é a seguinte:



Gabarito: Certo

A tabela a seguir mostra os saldos, em valores absolutos, de todas as contas que compõem o balanço patrimonial de determinada empresa comercial.

contas contábeis	saldo (R$)
amortização acumulada	20
bancos	30
capital social	150
contas a pagar	10
contas a receber	30
depreciação acumulada	30
despesas antecipadas	10
encargos a transcorrer de financiamento de longo prazo	10
estoques	50
financiamento de longo prazo	60
fornecedores	30
impostos a recolher	10
máquinas e equipamentos	100
marcas e patentes	80

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

contas contábeis	saldo (R$)
prejuízo acumulado	10
provisão para contingências	10

Tendo como referência a tabela mostrada, julgue o item que se segue, a respeito das contas patrimoniais e da análise econômico-financeira da referida empresa comercial.

16. (CEBRASPE/TJ AM/Analista Judiciário - Contabilidade/2019) O valor do capital social é maior que o do patrimônio líquido.

Comentários:

Primeiramente, classifiquemos por grupo:

contas contábeis	saldo (R$)	Grupo	
amortização acumulada	20	Ativo	*Redutora
bancos	30	Ativo	
capital social	150	PL	
contas a pagar	10	Passivo	
contas a receber	30	Ativo	
depreciação acumulada	30	Ativo	*Redutora
despesas antecipadas	10	Ativo	
encargos a transcorrer de financiamento de longo prazo	10	Passivo	*Redutora
estoques	50	Ativo	
financiamento de longo prazo	60	Passivo	
fornecedores	30	Passivo	
impostos a recolher	10	Passivo	
máquinas e equipamentos	100	Ativo	
marcas e patentes	80	Ativo	
prejuízo acumulado	10	PL	
provisão para contingências	10	Passivo	

Filtrando as contas do PL, temos:

Patrimônio Líquido	saldo (R$)
capital social	150
(-) prejuízo acumulado	(10)
Total PL	140

Nota-se que a conta Capital Social possui um valor maior que o saldo do PL (150> 140).

Observação: não confunda Reserva para contingência com Provisão para contingência.

Reserva para contingência:

- Compensação de perda em exercício futuro

- Conta do PL, reserva de lucros. Não afeta resultado;

Provisões para contingências:

- Cobertura de perda em que já houve fato gerador;
- Conta do Passivo e contrapartida em despesa no resultado;

Gabarito: Certo

Com relação a notas explicativas às demonstrações financeiras, julgue o item subsecutivo, à luz dos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e da Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações.

17. (CEBRASPE/SLU DF/Analista de Gestão de Resíduos Sólidos - Ciências Contábeis/2019) Companhias abertas são dispensadas de apresentar notas explicativas relacionadas às bases de preparação das demonstrações financeiras adotadas durante o período.

Comentários:

Falamos que os atos relevantes que façam parte das atividades da empresa devem ser apresentados em **notas explicativas**, como ordena a Lei 6.404/76:

> Art. 176. § 4º **As demonstrações serão complementadas por notas explicativas** e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.

Esse também é o entendimento do CPC 26 (R1):

> **Conjunto completo de demonstrações contábeis**
>
> 10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:
>
> (e) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas;

Tanto a Lei das SAs quanto o Pronunciamento Contábil n° 26, afirmam que as notas explicativas DEVEM incluir às bases de preparação das demonstrações financeiras adotadas durante o período.

Vejamos:

- Lei 6.404/76

> Art. 176. **§ 5º** As notas explicativas **DEVEM**: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

> **I** – **apresentar informações sobre a BASE DE PREPARAÇÃO** das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

- CPC 26 (R1):

> Notas explicativas
>
> Estrutura
>
> 112. As notas explicativas devem:
>
> (a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas, de acordo com os itens 117 a 124;

Portanto, tais normas não trouxeram essa dispensa.

Gabarito: Errado

Com relação a notas explicativas às demonstrações financeiras, julgue o item subsecutivo, à luz dos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e da Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações.

18. (CEBRASPE/SLU DF/Analista de Gestão de Resíduos Sólidos - Ciências Contábeis/2019) Companhias abertas de capital fechado cujo patrimônio líquido seja inferior a R$ 2.000.000 são dispensadas da elaboração de notas explicativas.

Comentários:

Aqui o quesito tentou nos confundir com a dispensa de elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa quando o PL < 2 milhões. Conforme a lei 6.404/76:

> **Art. 176**. § 6o A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço**, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)** não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.

Assim, corrigindo o item, temos: "Companhias ~~abertas~~ de capital fechado cujo patrimônio líquido seja inferior a R$ 2.000.000 são dispensadas da elaboração ~~de notas explicativas~~. E PUBLICAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA."

Gabarito: Errado

19. (CEBRASPE/EBSERH/Tec. Contabilidade/2018) Se os motivos pelos quais determinada reserva foi constituída deixarem de existir, tal reserva deverá ser revertida para a conta de lucros e prejuízos acumulados.

Comentários:

O item está correto, pois as empresas não podem constituir reservas indefinidamente, sem motivos, e a contabilização da reversão é:

D - Reserva de Lucros

C - Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Gabarito: Certo

Acerca das sociedades anônimas, julgue o item seguinte.

20. (CEBRASPE/STJ/Analista Judiciário/2018) A reserva legal da companhia poderá ser utilizada para a compensação de prejuízos, para o aumento do capital social e para a distribuição de dividendos.

Comentários:

Vimos que a reserva legal se destina a garantir a integridade do capital social. Consequentemente, só poderá ser utilizada para cobrir prejuízos ou para ser incorporada ao capital. Consertando o quesito: A reserva legal da companhia poderá ser utilizada para a compensação de prejuízos, para o aumento do capital social ~~e para a distribuição de dividendos.~~ O gabarito é errado.

Gabarito: Errado

De acordo com dispositivos da Lei n.º 6.404/1976 e de legislação complementar, julgue o item a seguir.

21. (CEBRASPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência/2018) A parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos poderá ser destinada para a constituição da reserva de incentivos fiscais, e deverá ser incluída na base de cálculo do dividendo obrigatório.

Comentários:

A resposta da assertiva está na LSA:

> Art. 195-A. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a **reserva de incentivos fiscais** a parcela do lucro líquido decorrente de **doações ou subvenções governamentais** para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.

Portanto, a primeira parte do item está correta, ao afirmar que a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos poderá ser destinada para a constituição da reserva de incentivos fiscais. Porém, temos um erro no final da assertiva, pois essa parcela **poderá ser excluída e não deverá ser incluída** na base de cálculo do dividendo obrigatório.

Gabarito: Errado

22. (CEBRASPE/Auditor/TCM BA/2018) Considere que o estatuto de determinada companhia aberta seja omisso quanto à distribuição de dividendos. Nesse caso, a lei 6404/76 prevê que, após a constituição das reservas, sobre o LLE, os acionistas terão direito a:

A) 10%

B) 20%

C) 35%

D) 45%

E) 50%

Comentários:

Caso o estatuto seja OMISSO, temos de ajustar a base de acordo com o exposto acima.

> **Base de cálculo ajustada:** 50% x [Lucro líquido – Reserva legal – Reserva para contingências + Reversão de reserva para contingências – Reserva de incentivos fiscais (facultativo) – Reserva de prêmio na emissão de debêntures (facultativo)].

Gabarito: E

23. (CEBRASPE/Auditor/CAGE RS/2018) A companhia se insere no seguimento de comércio, importação e exportação de conservas alimentícias, doces, geleias, sucos, frutas, cereais e outros produtos alimentícios em geral e seus derivados.

Considerando-se que o texto apresentado é parte de uma nota explicativa, é correto afirmar que se trata de informação de contexto

A) fiscal.

B) legal.

C) formal.

D) jurídico.

E) operacional.

Comentários:

A informação em tela tem caráter operacional, para informar aos usuários das demonstrações contábeis o ramo em que atua

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Gabarito: E

De acordo com a legislação societária, os princípios de contabilidade e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC.), julgue o item seguinte, relativo a demonstrações contábeis.

24. (CEBRASPE/TCE-PE/Auditoria de Contas Públicas/2017) Caso uma companhia realize uma constituição de reservas de incentivos fiscais no valor de R$ 125.000, isso fará que a demonstração das mutações do patrimônio líquido dessa companhia evidencie um aumento de R$ 125.000 no saldo de conta de reservas e uma redução, no mesmo valor, na conta de lucros acumulados.

Comentários:

Correto, pessoal. **As doações e subvenções governamentais, antes das mudanças ocorridas na contabilidade, eram registradas à conta de reserva de capital**. **Agora essas doações são registradas como receita (lembrem-se de que as receitas são contas de resultado).**

Por sua vez, companhia poderá deliberar por formar com esse montante uma reserva de lucro, chamada reserva de incentivos fiscais.

> **Art. 195-A**. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).

A contabilização da constituição dessa reserva será:

D - Lucros Acumulados

C - Reserva de Incentivos Fiscais.

Gabarito: Certo

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

LISTA DE QUESTÕES – PL - CEBRASPE

Considerando aspectos contábeis concernentes às ações em tesouraria, julgue os itens que se seguem

1. **(CEBRASPE/ANM/Analista/2025) A reserva de lucros pode ser utilizada para comprar ações que ficarão em tesouraria.**

2. **(CEBRASPE/SEFAZ AC/Auditor/2024) Na auditoria do patrimônio líquido, deve-se considerar que a reserva de lucros a realizar**

A poderá ser constituída no exercício em que o dividendo obrigatório for revertido para a constituição da reserva de lucros a realizar.

B deverá ser constituída no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício.

C deverá ser constituída no exercício em que a parcela realizada do lucro líquido do exercício ultrapassar o montante do dividendo obrigatório.

D poderá ser constituída no exercício em que a parcela realizada do lucro líquido do exercício ultrapassar o montante do dividendo obrigatório.

E poderá ser constituída no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício.

Com relação às operações que envolvem elementos do passivo, do patrimônio líquido e de contas de resultado, julgue o item a seguir.

3. **(CEBRASPE/PGM Mossoró Analista Contabilidade/2024) A constituição da reserva de lucros a realizar evita que o pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas contemple parcelas do lucro líquido do exercício que ainda não tenham sido realizadas financeiramente.**

Com relação aos componentes do patrimônio líquido, julgue o item subsequente.

4. **(CEBRASPE/TSE/Analista Judiciário Contabilidade/2024) Reservas de contingência são valores não reconhecidos como passivos da entidade em função da elevada incerteza quanto a seu valor ou sua obrigatoriedade.**

Com relação ao balanço patrimonial (BP) e à demonstração do resultado do exercício (DRE), julgue o item que se segue.

5. **(CEBRASPE/CNPq/Analista/2024) De acordo com mudança promovida pela Lei n.º 11.638/2007, a denominação do grupo ativo realizável a longo prazo, no ativo do BP, foi modificada para ativo não circulante.**

6. **(Cebraspe/SEPLAG CE/Analista de Gestão Pública- Contabilidade Pública/2024) Considere que, amparada pelo dispositivo legal segundo o qual 5% do lucro líquido do exercício deve ser aplicado, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não deve exceder de 20% do capital social, uma entidade tenha decidido utilizar parte do saldo da reserva legal para aumentar o montante de seu capital social. Nessa situação, ocorre um fato contábil aumentativo.**

Julgue o próximo item, considerando as Leis n.º 6.404/1976, n.º 11.638/2007, n.º 11.941/2009 e n.º 12.249/2010.

7. **(CEBRASPE/CAPES/Analista/2024) Uma das alterações promovidas na legislação societária foi a classificação, no balanço patrimonial, do ativo em circulante e não circulante, sendo extinto o ativo permanente.**

8. **(CEBRASPE/AGER MT/Analista/2023) A Lei n.º 6.404/1976, também conhecida como Lei das S/A, determina que, entre as destinações do lucro de sociedades anônimas de capital aberto, 5% do lucro líquido deve ser destinado à constituição de reserva legal. A reserva legal, de acordo com a Lei das S/A, trata-se de uma reserva que somente pode ser usada para**

A adquirir estoque ou ativo imobilizado.

B compensar prejuízo ou aumentar o capital.

C pagar empréstimos ou gastos associados à folha de pagamento.

D pagar impostos, taxas e contribuições.

E aplicação financeira em mercado acionário nacional.

Com relação à destinação do resultado de sociedades anônimas, julgue o item que se segue.

9. **(CEBRASPE/TBG/Analista Contábil/2023) A companhia poderá deixar de destinar parcela do lucro líquido para constituir a reserva legal quando o saldo desta corresponder a mais de 30% do capital social.**

Com relação à destinação do resultado de sociedades anônimas, julgue o item que se segue.

10. **(CEBRASPE/TBG/Analista Contábil/2023) A parcela do lucro líquido decorrente de doações e subvenções governamentais para investimentos destinada à reserva de incentivos fiscais deve ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.**

Com relação à destinação do resultado de sociedades anônimas, julgue o item que se segue.

11. **(CEBRASPE/TBG/Analista Contábil/2023) A destinação de lucros para constituição de reserva estatutária poderá interferir no valor do dividendo obrigatório a ser distribuído.**

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Com relação à destinação do resultado de sociedades anônimas, julgue o item que se segue.

12. (CEBRASPE/TBG/Analista Contábil/2023) A distribuição de dividendos intermediários pagos semestralmente tem como limite o lucro líquido apurado após a destinação das reservas.

13. (CEBRASPE/DATAPREV/Analista/2023) Com relação aos elementos das demonstrações contábeis, julgue o item a seguir.

A distribuição de dividendos aos acionistas deve ser registrada a débito de uma conta de despesa e a crédito de uma conta de passivo.

14. (CEBRASPE/TRT 8ª Região/Analista Contabilidade/2022) Ao final de determinado exercício social e antes da apuração do resultado do exercício, uma sociedade de capital aberto apresentava a seguinte posição em seu patrimônio líquido.

Capital social: R$ 300 mil

Ágio na emissão de ações: R$ 30 mil

Reserva legal: R$ 58 mil

Reserva estatutária: R$ 9 mil

O lucro líquido apurado no encerramento desse exercício foi de R$ 83 mil.

Nessas condições, o valor a ser obrigatoriamente destinado à reserva legal é

A maior que R$ 17.000,00.

B igual a zero.

C maior que zero e menor ou igual a R$ 3.000,00.

D maior que R$ 3.000,00 e menor ou igual a R$ 10.000,00.

E maior que R$ 10.000,00 e menor ou igual a R$ 17.000,00.

15. (CEBRASPE/TCE RJ/Analista de Controle Externo/2021) A reserva de lucros a realizar tem por finalidade adequar a distribuição de dividendos obrigatórios ao lucro efetivamente realizado em termos financeiros.

A tabela a seguir mostra os saldos, em valores absolutos, de todas as contas que compõem o balanço patrimonial de determinada empresa comercial.

contas contábeis	saldo (R$)
amortização acumulada	20
bancos	30
capital social	150
contas a pagar	10
contas a receber	30
depreciação acumulada	30
despesas antecipadas	10

contas contábeis	saldo (R$)
encargos a transcorrer de financiamento de longo prazo	10
estoques	50
financiamento de longo prazo	60
fornecedores	30
impostos a recolher	10
máquinas e equipamentos	100
marcas e patentes	80
prejuízo acumulado	10
provisão para contingências	10

Tendo como referência a tabela mostrada, julgue o item que se segue, a respeito das contas patrimoniais e da análise econômico-financeira da referida empresa comercial.

16. (CEBRASPE/TJ AM/Analista Judiciário - Contabilidade/2019) O valor do capital social é maior que o do patrimônio líquido.

Com relação a notas explicativas às demonstrações financeiras, julgue o item subsecutivo, à luz dos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e da Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações.

17. (CEBRASPE/SLU DF/Analista de Gestão de Resíduos Sólidos - Ciências Contábeis/2019) Companhias abertas são dispensadas de apresentar notas explicativas relacionadas às bases de preparação das demonstrações financeiras adotadas durante o período.

Com relação a notas explicativas às demonstrações financeiras, julgue o item subsecutivo, à luz dos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e da Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações.

18. (CEBRASPE/SLU DF/Analista de Gestão de Resíduos Sólidos - Ciências Contábeis/2019) Companhias abertas de capital fechado cujo patrimônio líquido seja inferior a R$ 2.000.000 são dispensadas da elaboração de notas explicativas.

19. (CEBRASPE/EBSERH/Tec. Contabilidade/2018) Se os motivos pelos quais determinada reserva foi constituída deixarem de existir, tal reserva deverá ser revertida para a conta de lucros e prejuízos acumulados.

Acerca das sociedades anônimas, julgue o item seguinte.

20. (CEBRASPE/STJ/Analista Judiciário/2018) A reserva legal da companhia poderá ser utilizada para a compensação de prejuízos, para o aumento do capital social e para a distribuição de dividendos.

De acordo com dispositivos da Lei n.º 6.404/1976 e de legislação complementar, julgue o item a seguir.

21. (CEBRASPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência/2018) A parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos poderá ser destinada para a constituição da reserva de incentivos fiscais, e deverá ser incluída na base de cálculo do dividendo obrigatório.

22. (CEBRASPE/Auditor/TCM BA/2018) Considere que o estatuto de determinada companhia aberta seja omisso quanto à distribuição de dividendos. Nesse caso, a lei 6404/76 prevê que, após a constituição das reservas, sobre o LLE, os acionistas terão direito a:

A) 10%

B) 20%

C) 35%

D) 45%

E) 50%

23. (CEBRASPE/Auditor/CAGE RS/2018) A companhia se insere no seguimento de comércio, importação e exportação de conservas alimentícias, doces, geleias, sucos, frutas, cereais e outros produtos alimentícios em geral e seus derivados.

Considerando-se que o texto apresentado é parte de uma nota explicativa, é correto afirmar que se trata de informação de contexto

A) fiscal.

B) legal.

C) formal.

D) jurídico.

E) operacional.

De acordo com a legislação societária, os princípios de contabilidade e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC.), julgue o item seguinte, relativo a demonstrações contábeis.

24. (CEBRASPE/TCE-PE/Auditoria de Contas Públicas/2017) Caso uma companhia realize uma constituição de reservas de incentivos fiscais no valor de R$ 125.000, isso fará que a demonstração das mutações do patrimônio líquido dessa companhia evidencie um aumento de R$ 125.000 no saldo de conta de reservas e uma redução, no mesmo valor, na conta de lucros acumulados.

GABARITO

1	CERTO
2	E
3	CERTO
4	ERRADO
5	ERRADO
6	ERRADO
7	CERTO
8	B
9	ERRADO
10	ERRADO
11	ERRADO
12	ERRADO
13	ERRADO
14	C
15	CERTO
16	CERTO
17	ERRADO
18	ERRADO
19	CERTO
20	ERRADO
21	ERRADO
22	E
23	E
24	CERTO

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.